

مرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩٥
بالموافقة على الانضمام إلى الإتفاقية الدولية
بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي
لعام ١٩٦٩ وبروتوكولها لعامي ١٩٧٦ و ١٩٩٢
والإتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض
عن أضرار التلوث الزيتي لعام ١٩٧١
وبروتوكولها لعامي ١٩٧٦ و ١٩٩٢

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (٤) لسنة ١٩٧٥،

وعلى الإتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعامي

١٩٦٩ و ١٩٧٦ وبروتوكولها لعامي ١٩٧٦ و ١٩٩٢،

وعلى الإتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث

الزيتي لعام ١٩٧١ و ١٩٧٦ وبروتوكولها لعامي ١٩٧٦ و ١٩٩٢،

وبناءً على عرض وزير الإسكان والبلديات والبيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

ووفق على انضمام دولة البحرين إلى:

١ - الإتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام ١٩٦٩

وبروتوكولها لعامي ١٩٧٦ و ١٩٩٢، والمرافقة لهذا القانون.

٢ - الإتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي

لعام ١٩٧١ و ١٩٧٦ وبروتوكولها لعامي ١٩٧٦ و ١٩٩٢، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤١٦هـ

الموافق: ٩ أغسطس ١٩٩٥م

الإتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي*

إن الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية ،

إدراكاً منها لآخطار التلوث الناجمة عن النقل البحري العالمي للزيوت السائبة ،

واقتراناً منها بالحاجة الى ضمان إتاحة تعويضات كافية للمعانين من اضرار ناجمة عن التلوث
الناشئ عن تسرب أو تصريف الزيت من السفن ،

ورغبة منها في اعتماد قواعد وإجراءات دولية موحدة للفصل في مسألة المسؤولية وتوفير
تعويضات كافية في مثل هذه الحالات ،

قد اتفقت على ما يلي :

المادة الأولى

لأغراض هذه الاتفاقية فإن :

1. "السفينة" : هي أي مركب بحور وأي مركبة بحرية من أي نوع كان ، قيد التحميل الفعلي بالزيوت السائبة كبضاعة .
2. "الشخص" : أي فرد أو شراكة أو أي هيئة عامة أو خاصة ، سواء أكانت اعتبارية أم لا ، بما في ذلك دولة من الدول أو أي من تقسيماتها التأسيسية .
3. "الهالك" : هو الشخص أو الأشخاص المسجلين كاصحاب السفينة أو ، إن لم يكن هناك مثل هذا التسجيل ، الشخص أو الأشخاص الهالكون للسفينة . على أنه في حالة السفينة المملوكة من قبل الدولة والمشغلة من جانب شركة مسجلة في تلك الدولة على أنها مشغل السفينة ، فإن تعبير "الهالك" يعني مثل هذه الشركة .
4. "دولة تسجيل السفينة" : هي بالنسبة للسفن المسجلة دولة تسجيل السفينة ، وبالنسبة للسفن غير المسجلة الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها .
5. "الزيت" : هو أي زيت مداوم مثل الزيت الخام ، وزيت الوقود ، وزيت الديزل الثقيل ، وزيت التزليق ، وزيت الحوت ، سواء أكان محمولاً على متن السفينة كبضاعة أو في مخازن وقودها .

* أبرمت الاتفاقية في المؤتمر القانوني الدولي بشأن أضرار التلوث البحري المنعقد في مدينة بروكسل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 ، ودخلت حيز التنفيذ في 19 حزيران/يونيو 1975 .

6. "اضرار التلوث": هو أي تلف أو ضرر واقع خارج السفينة المحملة بالزيت نتيجة تلوث ناجم عن تسرب أو تصريف للزيت من السفينة ، مهما كان موقع مثل هذا التسرب أو التصريف ، وهو يتضمن تكاليف التدابير الوقائية والاتلاف أو الأضرار اللاحقة الناجمة عن التدابير الوقائية .
7. "التدابير الوقائية": هي أي تدابير معقولة متخذة من قبل أي شخص بعد وقوع حادث ما وبهدف التقليل من اضرار التلوث .
8. "الحادث": هو أي حدث ، أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد ، يتسبب في اضرار التلوث .
9. "المنظمة": هي المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية .

المادة الثانية

تنطبق هذه الاتفاقية حصراً على اضرار التلوث الزيتي المحدث في اقليم دولة متعاقدة ما ، بما في ذلك بحرهما الاقليمي ، وعلى التدابير الوقائية المتخذة لتفادي أو تقليل مثل هذه الاضرار .

المادة الثالثة

1. وباستثناء ما تنص عليه الفقرتان 2 و 3 من هذه المادة ، فإن مالك السفينة وقت الحادث ، أو عند وقوع الحدث الأول إن كان هذا الحادث يتألف من سلسلة من الأحداث ، يكون مسؤولاً عن أي اضرار تلوث ناجمة عن الزيت المتسرب أو المصرف من السفينة نتيجة الحادث .
2. لايتحمل المالك أي مسؤولية عن اضرار التلوث اذا ما اثبت أن هذه الاضرار :
- (أ) ناجمة عن عمل من أعمال الحرب ، أو القتال ، أو الحرب الأهلية ، أو التمرد ، أو بفعل ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي ، وحتمي ، وقاهر ، أو
- (ب) ناجمة كلياً عن فعل أو اجسام يرتكبه طرف ثالث بنية أحداث الضرر ، أو
- (ج) ناجمة كلياً عن الإهمال أو عن فعل خاطئ آخر من قبل أي حكومة أو سلطة أخرى مسؤولة عن صيانة الاضواء أو المساعدات الملاحية الأخرى أثناء اداء تلك المهمة .
3. اذا ما اثبت المالك أن اضرار التلوث ناجمة كلياً أو جزئياً عن فعل أو اجسام مرتكب بنية أحداث الضرر من قبل الشخص المعاني من الضرر أو بسبب إهمال ذلك الشخص ، فإن المالك يمكن أن يُعفى كلياً أو جزئياً من مسؤوليته إزاء ذلك الشخص .
4. لايجوز رفع أي دعوى للتعويض عن اضرار التلوث ضد المالك إلا وفقاً لهذه الاتفاقية . ولايجوز رفع دعوى بشأن اضرار التلوث في ظل هذه الاتفاقية أو غير ذلك ضد أجراء أو وكلاء المالك .

5. ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يخل بأي حق من حقوق الرجوع يتمتع به المالك ازاء الأطراف الثالثة .

المادة الرابعة

عند تسرب أو تصريف الزيت من سفينتين أو أكثر ، وإحداث ذلك لاضرار تلوث ، فإن مالكي كل السفن المعنية ، يتحملون ، بالتكافل والتضامن ، المسؤولية عن كل تلك الاضرار التي لا يمكن الفصل بينها بصورة معقولة ، ما لم يتم اعفاؤهم وفقاً للمادة الثالثة .

المادة الخامسة

1. يحق لمالك السفينة الحد من مسؤوليته في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي حادث واحد بمبلغ إجمالي قدره 2 000 فرنك عن كل طن من حمولة السفينة . على أنه لا يجوز أن يتجاوز حجم هذا المبلغ الإجمالي في أي حال من الأحوال مقدار 210 ملايين فرنك .

2. وإذا ما وقع الحادث نتيجة خطأ فعلي من قبل المالك أو ضلوعه ، فإنه لا يحق له الاستفادة من الحد المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة .

3. وبغية الاستفادة من حق الحد من المسؤولية المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة فإن على المالك أن ينشئ صندوقاً بالمبلغ الكلي الذي يشكل حدود مسؤوليته لدى المحكمة أو السلطة المختصة الأخرى لأي من الدول المتعاقدة التي ترفع الدعوى وفقاً للمادة التاسعة . ويمكن انشاء الصندوق بإيداع المبلغ أو بتقديم كفالة مصرفية أو كفالة أخرى ، مقبولة في ظل تشريعات الدولة المتعاقدة التي ينشئ فيها الصندوق ، وكافية برأي المحكمة أو السلطة المختصة الأخرى .

4. يُوزع الصندوق على المطالبين حسب نسبة مقادير المطالبات المثبتة .

5. وفي حال قيام المالك أو أي من أجراءه أو وكلائه أو أي شخص يوفر له التأمين أو ضمانه مادية أخرى ، وقبل توزيع الصندوق ، بدفع تعويضات عن اضرار التلوث نتيجة الحادث المعني ، فإن مثل هذا الشخص ، وفي حدود المبلغ الذي دفعه ، سيكتسب بالحلول الحقوق التي كان الشخص المَعْوَض على هذا النحو سيستمتع بها في ظل هذه الاتفاقية .

6. تجوز أيضاً ممارسة حق الحلول المنصوص عليه في الفقرة 5 من هذه المادة من قبل شخص من غير المذكورين في تلك الفقرة فيما يتعلق بأي مبلغ للتعويض عن اضرار التلوث يمكن أن يكون قد دفعه ولكن ضمن الحدود التي يسمح بها القانون الوطني المطبق بشأن مثل هذا الحلول فقط .

7. وحينما يُثبت المالك أو أي شخص آخر بأنه قد يكون مجبراً على أن يدفع في موعد لاحق ، وبصورة كلية أو جزئية ، أي مبلغ للتعويض كان هذا الشخص سيستمتع بشأنه بحق الحلول وفقاً للفقرتين 5 أو 6 من هذه المادة لو أن التعويض دُفع قبل توزيع الصندوق ، فإن بمقدار المحكمة أو أي سلطة مختصة أخرى في الدولة التي أنشئ فيها الصندوق أن تأمر بوضع مقدار كاف جانباً وبصورة مؤقتة لتمكين مثل هذا الشخص في ذلك الموعد اللاحق من تنفيذ مطالبتة ضد الصندوق .

8. تحتل المطالبات المتعلقة بالنفقات المعقولة التي يتحملها المالك أو التضحيات المعقولة التي يتقدم بها طواعية لتفادي أو تقليل اضرار التلوث مرتبة تكافئ مرتبة المطالبات الأخرى إزاء الصندوق .

9. يكون الفرنك المذكور في هذه المادة وحدة مؤلفة من خمسة وستين ونصف مليغرام من الذهب بنقاوة ألفية قدرها تسعمائة . ويحول المبلغ المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة الى العملة الوطنية للدولة التي تجري اقامة الصندوق فيها على أساس القيمة الرسمية لتلك العملة مقابل الوحدة المعرفة أعلاه في تاريخ اقامة الصندوق .

10. ولاغراض هذه المادة فإن حمولة السفينة هي الحمولة الصافية للسفينة اضافة الى المقدار المحسوم من الحمولة الاجمالية على أساس مساحة غرفة الآلات بهدف التحقق من الحمولة الصافية . وفي حالة سفينة لا يمكن قياسها وفقاً للقواعد العادية لقياس الحمولة ، فإن حمولة السفينة تعتبر مساوية لـ 40 في المائة من وزن الزيت الذي تستطيع السفينة حمله بالطن (المساوي 2 240 رطلاً) .

11. يحق للمؤمن أو شخص آخر موفر للضمانة المالية أن ينشئ صندوقاً وفقاً لهذه المادة حسب الشروط ذاتها ويكون لهذا الصندوق التأثير ذاته كما لو كان منشأً من قبل المالك . وبالإمكان انشاء مثل هذا الصندوق حتى لو كان المالك مرتكباً لخطأ فعلي أو ضالغاً فيه ، إلا أن انشاء هذا الصندوق لن يخل في هذه الحالة بحقوق أي مدع على المالك .

المادة السادسة

1. عندما يقيم المالك ، بعد حادث ما ، صندوقاً وفقاً للمادة الخامسة ، وعند تمتعه بحق الحد من مسؤوليته ،

(أ) لايجوز لأي شخص ذي مطالبة بشأن اضرار التلوث ناشئة عن ذلك الحادث أن يمارس أي حق ضد أية أصول أخرى للمالك فيما يتعلق بتلك المطالبة ؛

(ب) تاجر المحكمة أو السلطة المختصة الأخرى لأي دولة متعاقدة بالافراج عن أي سفينة أو ممتلكات أخرى عائدة للمالك ومحتجزة فيما يتعلق بمطالبة بشأن اضرار التلوث ناشئة عن ذلك الحادث ، كما وتفرج بالمثل عن أي كفالة أو ضمانة أخرى مقدمة لتفادي مثل هذا الحجز .

2. على أن ما تقدم آنفاً ينطبق فحسب اذا ما كان المطالب قادر على الاتصال بالمحكمة التي تدير الصندوق واذا ما كان هذا الصندوق متاحاً بالفعل فيما يتصل بمطالبته .

المادة السابعة

1. يكون مالك السفينة المسجلة في دولة طرف والتي تحمل أكثر من 2 000 طن من الزيت السائب كضاعة مطالباً بحيازة تأمين أو ضمان مالي آخر ، مثل كفالة مصرفية أو شهادة مبنوحة من صندوق تعويض دولي ، بالمبالغ المستخلصة بتطبيق حدود المسؤولية الموصوفة في الفقرة 1 من المادة الخامسة ، وذلك لتغطية مسؤوليته عن اضرار التلوث في ظل هذه الاتفاقية .

2. تُمنح كل سفينة شهادة تثبت، بأن هناك تأميناً أو ضماناً مالياً آخر قيد العمل وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية . وتُمنح هذه الشهادة وتصدق من قبل السلطة المناسبة لدولة تسجيل السفينة بعد التثبت من تلبية متطلبات الفقرة 1 من هذه المادة . وتكون هذه الشهادة على شكل النموذج الملحق ، ومن الواجب أن تتضمن التفاصيل التالية :

(أ) اسم السفينة وميناء التسجيل ؛

(ب) اسم المالك ومكان العمل الرئيسي ؛

(ج) نوع الضمان ؛

(د) اسم ومكان العمل الرئيسي للمؤمن أو الشخص الآخر المقدم للضمان ، وكذلك مكان العمل الذي أقيم فيه التأمين أو الضمان ، حيثما كان ذلك مناسباً ؛

(هـ) فترة صلاحية الشهادة التي لا يجوز أن تزيد عن فترة صلاحية التأمين أو الضمان الآخر .

3. تكون الشهادة باللغة أو اللغات الرسمية للدولة المُصدِّرة . وإذا لم تكن اللغة المستخدمة هي الانكليزية أو الفرنسية ، فإن من الواجب أن يتضمن النص ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين .

4. تحمل الشهادة على متن السفينة وتودع نسخة منها لدى السلطات التي تحتفظ بسجل تسجيل السفينة .

5. لا يعتبر التأمين أو الضمان المالي الآخر ملبياً لمتطلبات هذه المادة إذا كان يمكن أن ينقضي ، ولأسباب غير انتهاء مدة صلاحية التأمين أو الضمان المحدد في الشهادة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة ، قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إعطاء أخطار بانتهائه إلى السلطات المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة ، إلا إذا كانت الشهادة قد سُلِّمت إلى تلك السلطات، أو إذا كانت شهادة جديدة قد مُنحت ضمن الفترة المذكورة . وتطبق الأحكام الآتية بصورة مماثلة على أي تعديل يقدّم فيه التأمين أو الضمان غير ملبٍ لمتطلبات هذه المادة .

6. تحدد دولة التسجيل ، وشريطة الالتزام بأحكام هذه المادة ، شروط إصدار الشهادة وصحتها .

7. تكون الشهادات الصادرة أو المصدقة في ظل سلطة دولة متعاقدة مقبولة من جانب الدول المتعاقدة الأخرى لأغراض هذه الاتفاقية ، وتعتبرها هذه الدول متمتعة بفعالية تكافئ ما تحظى به الشهادات الصادرة أو المصدقة من قبلها هي . ويحق للدولة المتعاقدة في أي وقت أن تطلب أن تشاور مع دولة تسجيل السفينة إذا ما اعتقدت أن المؤمن أو الكفيل المذكور في الشهادة غير قادر ماليّاً على تلبية الالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية .

8. يمكن رفع أي مطالبة بالتعويض عن اضرار التلوث مباشرة ضد المؤمن أو الشخص الآخر الموفر للضمان المالي بشأن مسؤولية المالك عن اضرار التلوث . وفي مثل هذه الحالة فإن بإمكان المدعى عليه ، وبغض النظر عن الخطأ الفعلي للمالك أو ضلوعه ، أن يلجأ الى حدود المسؤولية الموصوفة في الفقرة 1 من المادة الخامسة . كما أن بمقدوره أن يلجأ الى المدافعات (غير أفلاس المالك أو أقفاله) التي يحق للمالك ذاته اللجوء اليها . وبالإضافة الى ذلك ، فإن المدعى عليه يمكن أن يلجأ الى المدافعة بأن اضرار التلوث ناجمة عن سوء السلوك المتعمد من قبل المالك ذاته ، إلا أنه لا يحق للمدعى عليه أن يلجأ الى أي دفاع آخر قد يحق له استخدامه في الدعاوى المرفوعة من قبل المالك عليه . ويتمتع المدعى عليه في كل حالة بحق المطالبة بضم المالك الى الدعاوى .

9. تكون أية مبالغ متوافرة من التأمين أو ضمان مالي آخر ومحفوفة وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة متاحة حصراً لتلبية المطالبات في ظل هذه الاتفاقية .

10. على الدولة المتعاقدة ألا تسمح لسفينة ترفع علمها وتطبق عليها هذه المادة بالعمل ما لم تكن حائزة على شهادة صادرة بمقتضى الفقرة 2 أو 12 من هذه المادة .

11. وشريطة الالتزام بأحكام هذه المادة ، فإن على كل دولة متعاقدة أن تكفل ، في ظل تشريعاتها الوطنية ، أن التأمين أو الضمان الآخر ، وإلى الحد المعين في الفقرة 1 من هذه المادة ، سار فيما يتعلق بأي سفينة ، أينما كان مكان تسجيلها ، تدخل أو تغادر ميناء في اقليمها أو تصل أو تغادر فُرصة بحرية في بحرها الاقليمي ، اذا ما كانت السفينة تحمل بالفعل أكثر من 2 000 طن من الزيت السائب كبضاعة .

12. وفي حال عدم المحافظة على تأمين أو ضمان مالي آخر فيما يتصل بسفينة تملكها دولة متعاقدة ، فإن أحكام هذه المادة المتعلقة بذلك لن تنطبق على مثل هذه السفينة ، إلا أن على السفينة أن تحمل شهادة صادرة عن السلطات المناسبة في دولة تسجيل السفينة تنص على أن السفينة مملوكة من قبل تلك الدولة وأن مسؤوليتها مغطاة ضمن الحدود الموصوفة في الفقرة 1 من المادة الخامسة . ومن الواجب أن تكون هذه الشهادة ، قدر الامكان ، على نسق النموذج المحدد في الفقرة 2 من هذه المادة .

المادة الثامنة

تنقضي حقوق التعويض بموجب هذه الاتفاقية ما لم ترفع دعوى بموجبها خلال ثلاث سنوات من وقوع الضرر . على أنه لايجوز بأي حال رفع دعوى بعد ست سنوات من تاريخ الحادث الذي تسبب بالضرر . وحينما يكون هذا الحادث مؤلفاً من سلسلة أحداث ، فإن فترة السنوات الست تبدأ من تاريخ وقوع الحدث الأول .

المادة التاسعة

1. وحيثما يتسبب الحادث في اضرار تلوث في اقليم يضم البحر الاقليمي لواحدة أو أكثر من الدول المتعاقدة ، أو حيث تتخذ تدابير وقائية لتفادي أو تقليل اضرار التلوث في مثل هذا الاقليم بما في ذلك البحر الاقليمي ، فإنه لايجوز رفع دعاوى تعويض إلا في محاكم مثل هذه الدولة أو الدول المتعاقدة . ومن الواجب اعطاء المدعى عليه اخطاراً معقولاً بأي من هذه الدعاوى .
2. تكفل كل دولة متعاقدة أن محاكمها تمتلك الولاية الضرورية للنظر في مثل دعاوى التعويض هذه .
3. وبعد انشاء الصندوق وفقاً للمادة الخامسة فإن محاكم الدولة التي أنشئ فيها الصندوق ستكون هي المختصة حصراً بتقرير المسائل المتعلقة بتخصيص الصندوق وتوزيعه .

المادة العاشرة

1. على أي دولة متعاقدة أن تعترف بأي حكم صادر عن محكمة ذات ولاية وفقاً للمادة التاسعة وقابل للتنفيذ في دولة الأصل حيث لم يعد خاضعاً للاشكال العادية من اعادة النظر ، وذلك باستثناء ما يلي :
 - (أ) عند الحصول على الحكم بالاحتياط ؛ أو
 - (ب) حينما لايمنح المدعى عليه اخطاراً معقولاً وفرصة عادلة لعرض قضيته .
2. يكون الحكم المقرّر بموجب الفقرة 1 من هذه المادة قابلاً للتنفيذ في كل دولة متعاقدة حال تلبية الشكليات المطلوبة في تلك الدولة . ولايجوز أن تسمح الشكليات باعادة فتح موضوع الدعوى .

المادة الحادية عشرة

1. لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على السفن الحربية أو السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها دولة ما والمستخدمة ، في الوقت الراهن ، في الخدمات الحكومية غير التجارية حصراً .
2. وفيما يتعلق بالسفن التي تملكها دولة متعاقدة والمستخدم لأغراض تجارية ، فإن كل دولة ستكون قابلة للمقاضاة في الاختصاصات المحددة في المادة التاسعة وعليها أن تتخلى عن كل المدافعات المرتكزة على وضعها كدولة ذات سيادة .

المادة الثانية عشرة

تحل هذه الاتفاقية محل أية اتفاقيات دولية سارية أو معروضة للتوقيع ، أو التصديق ، أو الانضمام في التاريخ الذي تعرض فيه الاتفاقية للتوقيع ، على أن ذلك سيكون إلى الحد الذي تكون فيه مثل هذه الاتفاقيات متعارضة معها ؛ إلا أنه ليس هناك في هذه المادة ما يؤثر على التزامات الدول المتعاقدة ازاء الدول غير المتعاقدة والناشئة عن مثل تلك الاتفاقيات الدولية .

المادة الثالثة عشرة

1. يظل باب الاتفاقية الحالية مفتوحاً للتوقيع حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1970 ويبقى بعد ذلك مشرعاً للانضمام .
2. ويمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من الوكالات المتخصصة أو في المنظمة الدولية للطاقة الذرية أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، أن تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية عن طريق ما يلي :

- (أ) التوقيع دون تحفظ يشترط القبول ، أو
- (ب) التوقيع رهناً بالتصديق ، أو القبول ، أو الموافقة على أن يعقب ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة ؛ أو
- (ج) الانضمام .

المادة الرابعة عشرة

1. يكون التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الانضمام عن طريق ايداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة .
2. يعتبر أي صك بالتصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الانضمام يودع بعد نفاذ تعديل ما على الاتفاقية الحالية فيما يتعلق بجميع الدول المتعاقدة الراهنة ، أو بعد اتمام كل التدابير المطلوبة لنفاذ التعديل فيما يتصل بتلك الدول المتعاقدة منطبقاً على الاتفاقية في صيغتها المنقحة بذلك التعديل .

المادة الخامسة عشرة

1. يبدأ نفاذ الاتفاقية الحالية في اليوم التسعين الذي يعقب تاريخ قيام حكومات ثماني دول بينها خمس دول، تمتلك كل منها ما لا يقل عن 1 000 000 طن بريطاني من حمولة الناقلات بالتوقيع عليها دون تحفظ يشترط التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة أو ايداع صكوك التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الانضمام لدى الأمين العام للمنظمة .
2. وبالنسبة لكل دولة تقوم لاحقاً بتصديق الاتفاقية الحالية ، أو تقبل بها ، أو توافق عليها ، أو تنضم إليها فإن مفعول الاتفاقية يسري في اليوم التسعين من تاريخ ايداع مثل هذه الدولة للصك المناسب .

المادة السادسة عشرة

1. يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من الاتفاقية الحالية في أي وقت بعد تاريخ نفاذها بالنسبة إليها .

2. يكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام .
3. يسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من ايداع صكه لدى الأمين العام للمنظمة أو بعد فترة أطول تحدد في الصك المذكور .

المادة السابعة عشرة

1. تقوم الأمم المتحدة ، في الحالات التي تضطلع فيها بدور السلطة الادارية لاقليم ما ، أو أي دولة طرف مسؤولة عن العلاقات الدولية لاقليم ما ، بالتشاور بأسرع وقت ممكن مع السلطات المناسبة لمثل هذا الاقليم لاتخاذ ما يمكن أن يكون ملائماً من تدابير أخرى بغية توسيع نطاق الاتفاقية الحالية لتشمل الاقليم المعني ، ويجوز لها في أي وقت أن تعلن أن الاتفاقية الحالية تشمل ذلك الاقليم عن طريق ارسال اخطار كتابي الى الأمين العام للمنظمة .
2. تشمل الاتفاقية الحالية الاقليم المذكور في الاخطار اعتباراً من تاريخ تلقي ذلك الاخطار أو اعتباراً من أي تاريخ آخر محدد فيه .
3. يجوز للأمم المتحدة ، أو أي دولة طرف اصدرت إعلاناً بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ، في أي وقت بعد تاريخ توسيع نطاق الاتفاقية الحالية ليشمل أي اقليم أن تعلن عن طريق اخطار كتابي الى الأمين العام للمنظمة أن الاتفاقية الحالية لم تعد تشمل الاقليم المذكور في الاخطار .
4. ينقطع شمول الاتفاقية الحالية لأي اقليم مذكور في مثل ذلك الاخطار بعد عام واحد من تاريخ تلقي الأمين العام للاخطار أو بعد مدة أطول تحدد فيه .

المادة الثامنة عشرة

1. يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمراً بغرض تنقيح أو تعديل الاتفاقية الحالية .
2. تعقد المنظمة مؤتمراً للدول المتعاقدة لتنقيح أو تعديل الاتفاقية الحالية بناءً على طلب مالا يقل عن ثلث الدول المتعاقدة .

المادة التاسعة عشرة

1. تودع الاتفاقية الحالية لدى الأمين العام للمنظمة .
2. يقوم الأمين العام للمنظمة بما يلي :
(1) اعلام جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنظمة إليها بالاتي :

- (1) كل توقيع جديد أو ايداع لصك مع تاريخ ذلك ؛
- (2) ايداع أي صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية الى جانب تاريخ ذلك ؛

(3) توسيع نطاق الاتفاقية الحالية ليشمل أي اقليم بموجب الفقرة 1 من المادة السابعة عشرة وانقطاع مثل هذا الشمول بموجب أحكام الفقرة 4 من تلك المادة على أن يذكر في كل حالة التاريخ الذي انقطع أو سينقطع فيه شمول الاتفاقية ؛

(ب) ارسال نسخ صادقة مصدقة من الاتفاقية الحالية الى كل الدول الموقعة عليها والى جميع الدول المنضمة اليها .

المادة العشرون

وفور نفاذ الاتفاقية الحالية ، يبعث الأمين العام للمنظمة بنصها الى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .

المادة الحادية والعشرون

حررت الاتفاقية الحالية في نسخة أصلية واحدة باللغتين الانكليزية والفرنسية ، ويعتبر هذان النصان متساويين في الحجية . وستعد ترجمات رسمية عنها باللغتين الروسية والاسبانية وتودع مع الاصل الموقع .

واشهاداً على ذلك قام الموقعون أدناه* ، المفوضون أصولاً بذلك من قبل حكوماتهم المعنية ، بالتوقيع على الاتفاقية الحالية .

أبرمت في مدينة بروكسل في اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1969 .

* حذفت التوقيعات .

ملحق
شهادة تأمين أو ضمان مالي آخر فيما يتعلق
بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي

صادرة بمقتضى أحكام المادة السابعة من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1969 .

إسم السفينة	الرقم المميز أو الأحرف المميزة	ميناء التسجيل	اسم وعنوان المالك

نشهد بأن هناك ، فيما يتصل بالسفينة المذكورة آنفاً ، وثيقة تأمين أو ضمانات مالية أخرى تلبي متطلبات المادة السابعة من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1969 .

نوع الضمان
.....

مدة الضمان
.....

اسم وعنوان المؤمن (المؤمنين) و/أو الكفيل (الكفلاء)

الاسم
.....

العنوان
.....

هذه الشهادة صالحة حتى

صادرة أو مصدقة من قبل حكومة
.....

(الاسم الكامل للدولة)

في في
(المكان) (التاريخ)

.....
توقيع وصلة المسؤول المصدّر أو المصدق .

ملاحظات توضيحية :

1. يمكن أن تتضمن تسمية الدولة ، اذا ما كان ذلك مجبذاً ، اشارة الى السلطة العامة المختصة في بلد اصدار الشهادة .
2. اذا ما كان المبلغ الاجمالي للضمان مقدماً من اكثر من مصدر واحد ، فإن من الواجب ذكر المقدار المقدم من كل مصدر .
3. اذا ما كان الضمان مقدماً في عدة اشكال ، فإن من الواجب تعدادها .
4. ينبغي أن يحدد قيد بند "مدة الضمان" تاريخ سريان مثل ذلك الضمان .

بروتوكول الإتفاقية الدولية
بشأن
المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي*
لعام ١٩٦٩

إن اطراف البروتوكول الحالي ،

باعتبارها اطرافاً في الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي ،
المبرمة في مدينة بروكسل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 ؛

قد اتفقت على ما يلي :

المادة الأولى

لأغراض البروتوكول الحالي فإن :

1. "الاتفاقية" : هي الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي ،
لعام 1969 .

2. "المنظمة" : تحمل المعنى ذاته الوارد في الاتفاقية .

3. "الأمين العام" : هو الأمين العام للمنظمة .

المادة الثانية

تعدل المادة الخامسة من الاتفاقية على النحو التالي :

(1) يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي :

"يحق لمالك السفينة الحد من مسؤوليته في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي حادث واحد
بمبلغ إجمالي قدره 133 وحدة حسابية عن كل طن من حمولة السفينة . على أنه لايجوز أن يتجاوز
حجم هذا المبلغ الإجمالي في أي حال من الأحوال مقدار 14 مليون وحدة حسابية ."

(2) يستعاض عن الفقرة 9 بالنص التالي :

(1)9 إن "الوحدة الحسابية" المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة هي حق السحب الخاص حسب
تعريف صندوق النقد الدولي . وتحول المبالغ المذكورة في الفقرة 1 إلى العملة الوطنية للدولة
التي تجري فيها إقامة الصندوق على أساس قيمة تلك العملة مقارنة بحق السحب الخاص في تاريخ

* أبرم هذا البروتوكول في مؤتمر تنقيح أحكام الوحدة الحسابية للاتفاقية الدولية بشأن
المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي ، لعام 1969 ، وذلك في مدينة لندن في
19 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 . وللإطلاع على نص المحضر الختامي للمؤتمر انظر مطبوع
المنظمة رقم E. 456 .

انشاء الصندوق . وتحسب قيمة العملة الوطنية لدولة متعاقدة من اعضاء صندوق النقد الدولي ، بما يعادلها من حق السحب الخاص ، وفقاً لطريقة التقييم السارية التي يطبقها صندوق النقد الدولي ، في التاريخ المعني ، على عملياته وتحويلات . اما قيمة العملة الوطنية لدولة متعاقدة ليست عضواً في صندوق النقد الدولي ، وبما يعادلها من حق السحب الخاص ، فتحسب بطريقة تحددها تلك الدولة .

9(ب) على أنه يجوز لدولة متعاقدة من غير أعضاء صندوق النقد الدولي والتي لاتسمح قوانينها بتطبيق أحكام الفقرة 9(ف) من هذه المادة أن تعلن ، عند التوقيع على الاتفاقية الحالية أو القبول بها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت بعد ذلك ، أن حدود المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة 1 التي ستطبق في اقليمها ستبلغ ، بالنسبة لأي حادث واحد ، مقدار 2 000 وحدة نقدية لكل من من حمولة السفينة على الا يتجاوز هذا المبلغ الاجمالي في أي حال من الأحوال مقدار 210 ملايين وحدة نقدية . وتعادل الوحدة النقدية المشار اليها في هذه الفقرة خمسة وستين ونصف مليغرام من الذهب بنقاوة ألفية قدرها تسعمائة . وتحول تلك المبالغ الى العملة الوطنية وفقاً لقانون الدولة المعنية .

9(ج) ينفذ الحساب المذكور في الجملة الأخيرة من الفقرة 9 (ف) والتحويل المذكور في الفقرة 9(ب) على نحو يكفل التعبير بالعملة الوطنية للدولة المتعاقدة ، وقدر المستطاع ، عن القيمة الحقيقية ذاتها للمبالغ المذكورة في الفقرة 1 حسبما هي مدرجة هناك بالوحدات الحسابية . وتبعث الدول المتعاقدة الى جهة الايداع بطريقة الحساب المستخدمة في تنفيذ الفقرة 9(ف) ، أو بنتيجة التحويل المذكور في الفقرة 9(ب) ، حسب الحالة ، وذلك عند ايداع الصك المشار اليه في الفقرة الرابعة وكلما حدث تغير في أي منهما .

المادة الثالثة

1. يفتح باب التوقيع على البروتوكول الحالي أمام أية دولة وقعت على الاتفاقية أو انضمت اليها وأمام أية دولة دعت لحضور مؤتمر تنقيح أحكام الوحدة الحسابية لاتفاقية المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1969 ، المنعقد في مدينة لندن بين 17 و 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 . وسيظل البروتوكول معروضاً للتوقيع من 1 شباط/فبراير 1977 الى 31 كانون الاول/ديسمبر 1977 في مقر المنظمة .

2. ورهنأً بأحكام الفقرة 4 من هذه المادة ، فإن البروتوكول الحالي سيخضع لتصديق أو قبول أو موافقة الدول التي وقعت عليه .

3. ورهنأً بأحكام الفقرة 4 من هذه المادة ، فإن باب هذا البروتوكول سيظل مشرعاً للانضمام أمام الدول التي لم توقع عليه .

4. يمكن للدول الأطراف في الاتفاقية أن تصادق على البروتوكول الحالي أو تقبل به أو توافق عليه أو تنضم اليه .

المادة الرابعة

1. يكون التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الانضمام عن طريق ايداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام .
2. يعتبر أي صك بالتصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الانضمام يودع بعد نفاذ تعديل ما على البروتوكول الحالي فيما يتعلق بجميع الأطراف الحالية أو بعد اتمام كل التدابير المطلوبة لنفاذ التعديل فيما يتصل بجميع الأطراف الحالية منطبقاً على البروتوكول في مسيخته المنقحة بالتعديل .

المادة الخامسة

1. يبدأ نفاذ البروتوكول الحالي بالنسبة للدول التي صادقت عليه أو قبلت به أو وافقت عليه أو انضمت اليه في اليوم التسعين الذي يعقب تاريخ قيام ثماني دول بينها خمس دول تمتلك كل منها ما لا يقل عن 1 000 000 طن بريطاني من حمولة الناقلات بايداع صكوك التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الانضمام لدى الأمين العام .
2. وبالنسبة لكل دولة تصدّق لاحقاً على البروتوكول الحالي ، أو تقبل به ، أو توافق عليه ، أو تنضم اليه فإن مفعوله يسري في اليوم التسعين الذي يعقب ايداع هذه الدولة للصك المناسب .

المادة السادسة

1. يمكن لأي طرف الانسحاب من البروتوكول الحالي في أي وقت بعد تاريخ نفاذ البروتوكول بالنسبة اليه .
2. يكون الانسحاب بايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام .
3. يسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من ايداع صكه لدى الأمين العام ، أو بعد فترة أطول تحدد في الصك المذكور .

المادة السابعة

1. يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمراً بغرض تنقيح أو تعديل البروتوكول الحالي .
2. تعقد المنظمة مؤتمراً لأطراف البروتوكول الحالي بغية تنقيحه أو تعديله بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث الأطراف .

المادة الثامنة

1. يودع البروتوكول الحالي لدى الأمين العام .

2. يقوم الأمين العام بما يلي :

(أ) اعلام جميع الدول التي وقعت على البروتوكول الحالي او انضمت اليه بالآتي :

- (1) كل توقيع جديد أو ايداع لك مع تاريخ ذلك ؛
- (2) تاريخ نفاذ البروتوكول الحالي ؛
- (3) ايداع أي صك بالانسحاب من البروتوكول الحالي مع تاريخ نفاذ ذلك الانسحاب ؛
- (4) أية تعديلات على البروتوكول الحالي ؛

(ب) ارسال نسخ صادقة مصدقة من البروتوكول الحالي الى جميع الدول التي وقعت عليه او انضمت اليه .

المادة التاسعة

وفور نفاذ البروتوكول الحالي ، يبعث الأمين العام بنسخ صادقة مصدقة منه الى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .

المادة العاشرة

حرر البروتوكول الحالي في نسخة أصلية واحدة باللغتين الانكليزية والفرنسية ، وهذان النصان متساويين في الحجية . وستعد ترجمات رسمية باللغتين الروسية والاسبانية وتودع مع الأصل الموقع .

أبرم في مدينة لندن في اليوم التاسع عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام ألف وتسعمائة وستة وسبعين .

وإشهاداً على ذلك قام الموقعون أدناه* ، المفوضون أصولاً بذلك ، بالتوقيع على البروتوكول الحالي .

* حذفت التوقيعات .

بروتوكول عام ١٩٩٢ لتعديل الإتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام ١٩٦٩

إن أطراف البروتوكول الحالي ،

إن نظرت في الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي ، لعام ١٩٦٩ ، وبروتوكول عام ١٩٨٤ المتعلق بها ،

وإن تلاحظ أن بروتوكول عام ١٩٨٤ لتلك الاتفاقية ، الذي يوفر إطاراً محسناً وتعويضاً معززاً ،
لم يدخل حيز التنفيذ ،

وإن تؤكد أهمية المحافظة على قدرة النظام الدولي للمسؤولية والتعويض بشأن التلوث
الزيتي على الاستمرار ،

وإن تدرك الحاجة إلى ضمان نظام محتوى بروتوكول عام ١٩٨٤ في أقرب وقت ممكن ،

وإن تعي أن الحاجة تدعو إلى أحكام خاصة فيما يتعلق بإدخال تعديلات مقابلة على الاتفاقية
الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي ، لعام ١٩٧١ ،

قد اتفقت على ما يلي :

المادة ١

الاتفاقية التي تعديلها أحكام هذا البروتوكول هي الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية
عن الأضرار الناجمة عن التلوث الزيتي ، لعام ١٩٦٩ ، والمشار إليها فيما بعد بـ "اتفاقية المسؤولية
لعام ١٩٦٩" . وبالنسبة للدول الأطراف في بروتوكول عام ١٩٧٦ لاتفاقية المسؤولية لعام ١٩٦٩ ،
تعتبر هذه الإشارة متضمنة لاتفاقية المسؤولية لعام ١٩٦٩ في صيغتها المعدلة بذلك البروتوكول .

المادة ٢

تعديل المادة الأولى من اتفاقية المسؤولية لعام ١٩٦٩ كما يلي :

١. يستعاض عن الفقرة ١ بالنص التالي :

1. "السفينة" : هي أي مركب بحور أو مركبة بحرية من أي نوع كان تم بناؤها أو تكييفها لنقل الزيت السائب باعتباره بضاعة ، وبشرط أن السفينة القادرة على نقل الزيت وبضائع أخرى تعتبر سفينة فقط عندما تنقل فعلاً الزيت السائب باعتباره بضاعة وخلال أية رحلة تعقب النقل ما لم يغتد عدم وجود مخلفات بها نتيجة لنقل الزيت بصورة سائبة .

2. يستعاض عن الفقرة 5 بالنص التالي :

5. "الزيت" : هو أي زيت هيدروكربوني معدني مداوم مثل الزيت الخام ، وزيت الوقود ، وزيت الديزل الثقيل ، وزيت التزليق ، سواء أكان محمولاً على متن السفينة كبضاعة أو في مخازن وقودها .

3. يستعاض عن الفقرة 6 بالنص التالي :

6. "أضرار التلوث" هي :

(أ) التلوث أو الضرر الواقع خارج السفينة نتيجة تلويث ناجم عن تسرب أو تصريف للزيت من السفينة ، مهما كان موقع مثل هذا التسرب أو التصريف ، بشرط أن التعويض عن أضرار البيئة ، غير خسارة الربح الناجمة عن هذه الأضرار ، سيقصر على تكاليف التدابير المعقولة المنفذة فعلاً أو المزمعة لاعادة الوضع على ما كان عليه ؛

(ب) تكاليف التدابير الوقائية والالتلاف أو الأضرار الأخرى الناجمة عن التدابير الوقائية .

4. يستعاض عن الفقرة 8 بالنص التالي :

8. "الحادث" : هو حدث أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد ، تسبب أضرار تلوث أو تخلق تهديداً جسيماً أو محدقاً بأحداث مثل هذه الأضرار .

5. يستعاض عن الفقرة 9 بالنص التالي :

9. "المنظمة" : هي المنظمة البحرية الدولية .

6. تضاف بعد الفقرة 9 فقرة جديدة نصها كما يلي :

10. "اتفاقية المسؤولية لعام 1969" : هي الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث الزيتي ، لعام 1969 . أما بالنسبة للدول الأطراف في بروتوكول عام 1976 لتلك الاتفاقية ، فيعتبر هذا المصطلح شاملاً لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بذلك البروتوكول .

المادة 3

يستعاض عن المادة الثانية من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنص التالي :

تنطبق هذه الاتفاقية حصراً على ما يلي :

(أ) أضرار التلوث الواقعة :

'1' في إقليم دولة متعاقدة ، بما في ذلك بحرهما الإقليمي ، و

'2' في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة متعاقدة ، منشأة وفقاً للقانون الدولي ، أو ، إذا لم تكن الدولة المتعاقدة قد أنشأت مثل هذه المنطقة ، في منطقة وراء البحر الإقليمي لتلك الدولة وبجذائه على أن تحددها الدولة المذكورة وفقاً للقانون الدولي وبشرط ألا تمتد إلى أبعد من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس عندها عرض بحرهما الإقليمي ؛

(ب) التدابير الوقائية ، أينما تتخذ ، لتفادي هذه الأضرار أو تقليلها إلى الحد الأدنى .

المادة 4

تعدل المادة الثالثة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي :

1. يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي :

1. وباستثناء ما تنص عليه الفقرتان 2 و 3 من هذه المادة ، فإن مالك السفينة وقت الحادث ، أو عند وقوع الحادث الأول إن كان هذا الحادث يتألف من سلسلة من الأحداث ، يكون مسؤولاً عن أي أضرار تلوث تتسبب فيها السفينة نتيجة للحادث .

2. يستعاض عن الفقرة 4 بالنص التالي :

4. لا يجوز رفع دعوى للتعويض عن أضرار التلوث ضد المالك إلا وفقاً لهذه الاتفاقية .
ورهنأً بالفقرة 5 من هذه المادة ، لا يجوز رفع دعوى للتعويض عن أضرار التلوث بمقتضى هذه الاتفاقية أو غيرها على :

(أ) أجراء أو وكلاء المالك أو أعضاء الطاقم ؛

(ب) المرشد أو أي شخص آخر يؤدي خدمات للسفينة دون أن يكون عضواً في الطاقم ؛

(ج) أي مستاجر (كيفما يجري وصله ، بما في ذلك مستاجر سفينة عارية) أو مدير أو مشغل للسفينة ؛

(د) أي شخص يقوم بعمليات انتشارال بموافقة المالك أو بناء على تعليمات من سلطة عامة مختصة ؛

(هـ) أي شخص يقوم باتخاذ تدابير وقائية ؛

(و) جميع أجراء أو وكلاء الأشخاص المشار اليهم في الفقرات الفرعية (ج) و(د) و(هـ) ؛

ما لم يكن الضرر ناتجاً عن فعل أو تقصير من جانبهم وارتكب بقصد إحداث هذا الضرر ، أو نتيجة إهمال وعلى وعي باحتمال حدوث هذا الضرر .

المادة 5

يستعاض عن المادة الرابعة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنص التالي :

عندما يقع حادث يتضمن سفينتين أو أكثر وتنتج عن ذلك أضرار تلوث ، فإن مالكي كل السفن المعنية يتحملون ، بالتكافل والتضامن ، المسؤولية عن كل تلك الأضرار التي لا يمكن الفصل بينها بصورة معقولة ، ما لم تُخل مسؤوليتهم وفقاً للمادة الثالثة .

المادة 6

تعديل المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي :

1. يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي :

1. يحق لمالك السفينة الحد من مسؤوليته في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي حادث واحد بمبلغ إجمالي يحسب كما يلي :

(أ) 3 ملايين وحدة حسابية لسفينة لا تزيد عن 5 000 وحدة حمولة ؛

(ب) لسفينة ذات حمولة تزيد عن ذلك : 420 وحدة حسابية لكل وحدة حمولة اضافية ، بالإضافة الى المقدار الوارد في الفقرة الفرعية (أ) ؛

بشرط ألا يزيد مجموع هذا المقدار في أي حال عن 59,7 مليون وحدة حسابية .

2. يستعاض عن الفقرة 2 بالنص التالي :

2. لا يحق للمالك الحد من مسؤوليته بموجب هذه الاتفاقية اذا ثبت ان اضرار التلوث كانت نتيجة للفعل أو تقصير شخصي ، وارثكب بقصد إحداث هذا الضرر ، أو نتيجة افعال وعلى وعي باحتمال حدوث هذا الضرر .

3. يستعاض عن الفقرة 3 بالنص التالي :

3. وبغية الاستفادة من حق الحد من المسؤولية المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة فإن على المالك ان ينشئ صندوقاً بالمبلغ الكلي الذي يشكل حدود مسؤوليته لدى المحكمة أو السلطة المختصة الأخرى التي من الدول المتعاقدة التي ترفع الدعوى وفقاً للمادة التاسعة ، اما في حال عدم اقامة دعوى فلدی اية محكمة أو سلطة مختصة أخرى في أي من الدول المتعاقدة التي يمكن ان تقام فيها دعوى بموجب المادة التاسعة . ويمكن انشاء الصندوق بإيداع المبلغ أو بتقديم كفالة مصرفية أو كفالة أخرى ، مقبولة في ظل تشريعات الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الصندوق ، وكافية برأي المحكمة أو السلطة المختصة الأخرى .

4. يستعاض عن الفقرة 9 بالنص التالي :

(19). إن "الوحدة الحسابية" المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة هي حق السحب الخاص حسب تعريف صندوق النقد الدولي . وتحول المبالغ الواردة في الفقرة 1 الى العملة الوطنية على اساس قيمة تلك العملة بما يعادلها من حق السحب الخاص في تاريخ اقامة الصندوق المشار اليه في الفقرة 2 . وتحسب قيمة العملة الوطنية ، بما يعادلها من حق السحب الخاص ، لدولة متعاقدة عضو في صندوق النقد الدولي وفقاً لطريقة التثمين الجارية التي يطبقها صندوق النقد الدولي في التاريخ المعني على عملياته وتحولاته . اما قيمة العملة الوطنية ، بما يعادلها من حق السحب الخاص ، لدولة متعاقدة ليست عضواً في صندوق النقد الدولي ، فتحسب بطريقة تحددها تلك الدولة .

9(ب). على انه يجوز لدولة متعاقدة غير عضو في صندوق النقد الدولي ولايسمح قانونها بتطبيق احكام الفقرة 9(1) أن تعلن ، عند التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام الى الاتفاقية أو في أي وقت بعد ذلك ، أن الوحدة الحسابية المشار اليها في الفقرة 9(1) تعادل 15 فرنكاً ذهبياً . ويعادل الفرنك الذهبي المشار اليه في هذه الفقرة خمسة وستون مليغراما ونصف من الذهب بنقاوة ألفية قدرها تسعمائة . ويجري تحويل الفرنك الذهبي الى العملة الوطنية وفقاً لقانون الدولة المعنية .

9(ج). وينفذ الحساب المذكور في الجملة الأخيرة من الفقرة 9(أ) والتحويل المذكور في الفقرة 9(ب) على نحو يكفل التعبير بالعملة الوطنية للدولة المتعاقدة ، وقدر المستطاع ، عن القيمة الحقيقية ذاتها للمبالغ الواردة في الفقرة 1 وما قد ينتج عن تطبيق الجمل الثلاث الأولى للفقرة 9(أ) . وترسل الدول المتعاقدة الى جهة الايداع طريقة الحساب المستخدمة في تنفيذ الفقرة 9(أ) ، أو بنتيجة التحويل المذكور في الفقرة 9(ب) ، حسب الحالة ، وذلك عند ايداع مك التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام الى الاتفاقية ، وكلما حدث تغيير في أي منهما .

5. يستعاض عن الفقرة 10 بالنص التالي :

10. ولأغراض هذه المادة فإن حمولة السفينة هي الحمولة الكلية محسوبة وفقاً لقواعد قياس الحمولة الواردة في الملحق الأول من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن ، لعام 1969 .

6. يستعاض عن الجملة الثانية من الفقرة 11 بالنص التالي :

وبالامكان انشاء مثل هذا الصندوق حتى لو كان المالك لا يحق له ، بمقتضى احكام الفقرة 2 ، الحد من مسؤوليته ، إلا ان انشاء الصندوق لن يخل في هذه الحالة بحقوق أي مدع على المالك .

المادة 7

تعديل المادة السابعة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي :

1. يستعاض عن الجملتين الأوليتين من الفقرة 2 بالنص التالي :

تمنح كل سفينة شهادة تفيد بان هناك تأميناً أو ضماناً مالياً آخر نافذ المفعول وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية بعد أن تقرر السلطة المختصة لدولة متعاقدة أن شروط الفقرة 1 قد لبيت . وبالنسبة لسفينة مسجلة في دولة متعاقدة تُمنح هذه الشهادة وتصدق من قبل السلطة المختصة لدولة تسجيل السفينة ، أما بالنسبة لسفينة غير مسجلة في دولة متعاقدة فيجوز منح الشهادة أو التصديق عليها من قبل سلطة مختصة لاية دولة متعاقدة .

2. يستعاض عن الفقرة 4 بالنص التالي :

4. تُحمل الشهادة على متن السفينة وتودع نسخة منها لدى السلطات التي تحتفظ بسجل تسجيل السفينة ، أما اذا لم تكن السفينة مسجلة في دولة متعاقدة ، فتودع الشهادة لدى سلطات الدولة المصدرة للشهادة أو المصدقة عليها .

3. يستعاض عن الجملة الأولى من الفقرة 7 بالنص التالي :

تقبل الدول المتعاقدة الأخرى الشهادات الصادرة أو المصدقة من قبل سلطة دولة متعاقدة وفقاً للفقرة 2 لأغراض هذه الاتفاقية ، وتعتبرها هذه الدول متمتعة بفعالية تكافئ ما تحظى به الشهادات الصادرة أو المصدقة من قبلها هي ، حتى لو كانت قد صدرت أو صدقت لسفينة غير مسجلة في دولة متعاقدة .

4. يستعاض عن عبارة "مع دولة تسجيل السفينة" الواردة في الفقرة 7 بعبارة "مع الدولة المصدرة أو المصدقة" .

5. يستعاض عن الجملة الثانية من الفقرة 8 بالنص التالي :

وفي مثل هذه الحالة فإن بإمكان المدعي عليه ، حتى لو لم يحق للمالك الحد من مسؤوليته طبقاً للفقرة 2 من المادة الخامسة ، الاستفادة من حدود المسؤولية الواردة في الفقرة 1 من المادة الخاصة .

المادة 8

تعدل المادة التاسعة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي :

يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي :

1. وحيثما يتسبب الحادث في اضرار تلوث في اقليم دولة متعاقدة أو أكثر ، بما في ذلك البحر الاقليمي أو منطقة مشار إليها في المادة الثانية ، أو حيث تتخذ تدابير وقائية لتفادي أو تقليل اضرار التلوث في مثل هذا الاقليم بما في ذلك البحر الاقليمي أو المنطقة ، فإنه لايجوز رفع دعاوى تعويض إلا في محاكم مثل هذه الدولة أو الدول المتعاقدة . ومن الواجب اعطاء المدعي عليه اختاراً معقولاً بأي من هذه الدعاوى .

المادة 9

تضاف مادتان جديدتان بعد المادة الثانية عشرة لاتفاقية المسؤولية لعام 1979 كما يلي :

المادة العاشرة عشرة مكررة

احكام انتقالية

تطبق الاحكام الانتقالية التالية عندما تكون الدولة طرفاً في كل من هذه الاتفاقية واتفاقية المسؤولية لعام 1969 وقت وقوع حادث ما :

(أ) حيثما يتسبب الحادث في اضرار تلوث في نطاق هذه الاتفاقية ، فإن المسؤولية بمقتضى هذه الاتفاقية تعتبر لاغية اذا ما كانت ناشئة ايضاً بمقتضى اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ، وفي حدود ذلك ؛

(ب) حيثما يتسبب حادث في اضرار تلوث في نطاق هذه الاتفاقية ، وتكون الدولة طرفاً في كل من هذه الاتفاقية والاتفاقية الدولية بشأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1971 ، فإن اية مسؤولية متبقية بعد تطبيق الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة ستنشأ في ظل هذه الاتفاقية وذلك الى الحد الذي تظل فيه اضرار التلوث دون تعويض بعد تطبيق اتفاقية 1971 آنفة الذكر ؛

(ج) عند تطبيق الفقرة 4 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يفسر تعبير "هذه الاتفاقية" على انه يشير إلى هذه الاتفاقية او اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ، حسب مقتضى الحال ؛

(د) عند تطبيق الفقرة 3 من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية يخفض المبلغ الاجمالي للصندوق المزمع بالمقدار الذي تعتبر فيه المسؤولية لاغية وفقاً للفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة .

المادة العاشرة عشرة مكررة ثالثاً

البنود الختامية

تكون البنود الختامية لهذه الاتفاقية هي المواد من 12 الى 18 من بروتوكول عام 1992 لتعديل إتفاقية المسؤولية لعام 1969 . وتعتبر الاشارات الى الدول المتعاقدة الواردة في هذه الاتفاقية اشارات إلى الدول المتعاقدة في ذلك البروتوكول .

المادة 10

يستعاض عن نموذج الشهادة الملحق باتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنموذج الملحق بهذا البروتوكول .

المادة 11

1. نظرا اطراف هذا البروتوكول وتفسير اتفاقية المسؤولية لعام 1969 وهذا البروتوكول على انهما مك واحد .
2. يطلق على المواد من الاولى الى الثانية عشرة مكررة ثالثاً ، بما في ذلك نموذج الشهادة ، من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول اسم الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1992 (اتفاقية المسؤولية لعام 1992) .

البنود الختامية

المادة 12

التوقيع ، والتصديق ، والقبول ، والموافقة ، والانضمام

1. يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحاً امام جميع الدول في مدينة لندن من 15 كانون الثاني/يناير 1993 إلى 14 كانون الثاني/يناير 1994 .
2. ورهناً بمراعاة الفقرة 4 يجوز لأي دولة ان تصبح طرفاً في هذا البروتوكول عن طريق :
(أ) التوقيع رهناً بالتصديق او القبول او الموافقة على ان يعقب ذلك التصديق او القبول او الموافقة ، او
(ب) الانضمام .
3. يكون التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام عن طريق ايداع مك رسمي بهذا المعنى لدى الامين العام للمنظمة .

4. يجوز لاية دولة متعاقدة في الاتفاقية الدولية بشأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1971 ، المشار اليها فيما بعد باسم اتفاقية الصندوق لعام 1971 ، ان تصدق او تقبل او توافق او تنضم إلى هذا البروتوكول إذا صدقت او قبلت او وافقت او انضمت إلى بروتوكول عام 1992 لتتقيح تلك الاتفاقية في الوقت ذاته ، ما لم تعلن انسحابها من اتفاقية الصندوق لعام 1971 بحيث يبدأ نفاذ هذا الانسحاب في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة .

5. تكون الدولة الطرف في هذا البروتوكول ولكنها ليست طرفاً في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ملزمة باحكام اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول فيما يتعلق بالدول الأطراف الأخرى فيها ، ولكنها لا تكون ملزمة باحكام اتفاقية المسؤولية لعام 1969 فيما يتعلق بالدول الأطراف في تلك الاتفاقية .

6. يعتبر أي صك بالتصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الانضمام يودع بعد نفاذ تعديل ما على اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول منطبقاً على الاتفاقية المنقحة على النحو المذكور ، وذلك حسبما تحوّرت بهذا التعديل .

المادة 13

النفاذ

1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد اثني عشر شهراً من تاريخ قيام عشر دول بينها اربع دول تمتلك كل منها ما لا يقل عن مليون وحدة من الحمولة الاجمالية للناقلات بايداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للمنظمة .

2. الا انه يجوز لاية دولة متعاقدة في اتفاقية الصندوق لعام 1971 ، وقت ايداع صكها بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام فيما يتعلق بهذا البروتوكول ، ان تصرح بان هذا الصك لايعتبر نافذاً لأغراض هذه المادة حتى نهاية فترة الاشهر الستة الواردة في المادة 31 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 . ويجوز أيضاً لاية دولة ليست دولة متعاقدة في اتفاقية الصندوق لعام 1971 ولكنها تودع صكاً بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام فيما يتعلق ببروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 ان تصدر تصريحاً وفقاً لهذه الفقرة في نفس الوقت .

3. ويجوز لاية دولة تصدر تصريحاً وفقاً للفقرة السابقة ان تسحبه في أي وقت من الاوقات عن طريق تقديم اخطار موجه الى الأمين العام للمنظمة ، ويبدأ نفاذ ذلك الانسحاب في يوم تسلم الاخطار ، على شرط ان تكون تلك الدولة قد اودعت صكاً بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام فيما يتعلق بهذا البروتوكول في ذلك التاريخ .

4. وبالنسبة لأية دولة تصدق أو تطلب أو توافق أو تنضم للبروتوكول بعد استيفاء شروط النفاذ الواردة في الفقرة 1 فإن هذا البروتوكول يدخل حيز التنفيذ بعد اثني عشر شهراً من تاريخ ايداع هذه الدولة للصك المناسب .

المادة 14

التفويض والتعديل

1. يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمراً بغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1992 .
2. تعقد المنظمة مؤتمراً للدول المتعاقدة لغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1992 بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث تلك الدول .

المادة 15

تعديلات مفادير الحدود

1. يعم الأمين العام للمنظمة بناء على طلب ربع الدول المتعاقدة على الأقل ، أي مقترح لتعديل حدود المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الخامسة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول على جميع أعضاء المنظمة وعلى كل الدول المتعاقدة .
2. يحال أي تعديل مقترح ومعمم كما ورد أعلاه إلى اللجنة القانونية للمنظمة للنظر فيه بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ التعميم .
3. يحق لجميع الدول المتعاقدة في إتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول ، سواء أكانت أعضاء في المنظمة أم لا ، أن تشارك في أعمال اللجنة القانونية للنظر في التعديلات واعتمادها .
4. تُعتمد التعديلات بأغلبية ثلغي الدول المتعاقدة الحاضرة والمعمومة في اللجنة القانونية ، والموسعة وفقاً للفقرة 3 ، على شرط حضور نصف الدول المتعاقدة على الأقل وقت التصويت .
5. وعند النظر في مقترح لتعديل الحدود ، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة من الحوادث ولاسيما مدى الأضرار الناجمة عنها ، والتغيرات في القيم النقدية ، وتأثير التعديل المقترح على تكاليف التأمين . وتأخذ اللجنة أيضاً بعين الاعتبار العلاقة بين الحدود الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة من إتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول والحدود الواردة في الفقرة 4 من المادة 4 للاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي ، لعام 1992 .

6(أ). لا يجوز النظر في أي تعديل لحدود المسؤولية بمقتضى هذه المادة قبل 15 كانون الثاني/يناير 1998 أو خلال مدة تقل عن خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ أي تعديل سابق بمقتضى هذه المادة . ولا ينظر في أي تعديل في ظل هذه المادة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول .

(ب). لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقداراً مماثلاً للحد المنصوص عليه في إتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مضافاً بنسبة سنوية قدرها 6 في المائة ومحسوبة على أساس مركب اعتباراً من 15 كانون الثاني/يناير 1993 .

(ج). لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقداراً مماثلاً للحد المنصوص عليه في إتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مضروباً في 3 .

7. تخطر المنظمة جميع الدول المتعاقدة بأي تعديل يعتمد وفقاً للفقرة 4 . ويعتبر التعديل مقبولاً في نهاية مدة ثمانية عشر شهراً بعد تاريخ الاخطار ، إلا إذا قام ما لا يقل عن ربع الدول التي كانت متعاقدة وقت اعتماد اللجنة القانونية للتعديل بإبلاغ المنظمة ، خلال تلك الفترة ، أنها لا تقبل التعديل ، وفي هذه الحالة يرفض التعديل ولا يكون له أي مفعول .

8. يبدأ نفاذ أي تعديل يعتبر مقبولاً وفقاً للفقرة 7 بعد ثمانية عشر شهراً من قبوله .

9. تلتزم جميع الدول المتعاقدة بالتعديل ، ما لم تنسحب من هذا البروتوكول وفقاً للقرتين 1 و 2 من المادة 16 وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من نفاذ التعديل . ويسري مفعول مثل هذا الانسحاب عند نفاذ التعديل .

10. وحينما تعتمد اللجنة تعديلاً ما ولا تكون فترة الأشهر الثمانية عشر اللازمة للموافقة عليه قد انقضت ، فإن الدولة التي تصبح متعاقدة خلال تلك الفترة تكون ملزمة بالتعديل عند نفاذه . أما الدولة التي تصبح دولة متعاقدة بعد تلك الفترة فإنها تكون ملزمة بأي تعديل قبل وفقاً للفقرة 7 . وفي الحالات المشار إليها في هذه الفقرة ، فإن أية دولة تكون ملزمة بأي تعديل عند نفاذ ذلك التعديل ، أو عند نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة ، إذا حل ذلك لاحقاً .

المادة 16

الانسحاب

1. يجوز لأي طرف الانسحاب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد تاريخ نفاذه بالنسبة له .

2. يكون الانسحاب عن طريق ايداع صك لدى الأمين العام للمنظمة .

3. يسري مفعول الانسحاب بعد اثني عشر شهراً من ايداع صكه لدى الامين العام للمنظمة ، او بعد فترة اطول تحدد في الصك المذكور .

4. اما فيما بين اطراف هذا البروتوكول ، فإن انسحاب أي منهم من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 وفقاً للمادة السادسة عشرة منها لا يجوز أن يفسر بأي شكل على أنه يعني انسحاباً من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول .

5. ويعتبر الانسحاب من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 من جانب دولة تظل طرفاً في اتفاقية الصندوق لعام 1971 على أنه انسحاب من هذا البروتوكول . ويسري مفعول هذا الانسحاب في تاريخ نفاذ الانسحاب من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 وفقاً للمادة 34 من ذلك البروتوكول .

المادة 17

جهة الايداع

1. يودع هذا البروتوكول وأية تعديلات مقبولة بمقتضى المادة 15 لدى الامين العام للمنظمة .

2. يقوم الامين العام للمنظمة بما يلي :

(أ) اعلام جميع الدول الموقعة او المنظمة الى هذا البروتوكول بالاتي :

- '1' كل توقيع جديد او ايداع لصك مع تاريخ ذلك ؛
- '2' كل تصريح او اخطار بمقتضى المادة 13 وكل تصريح او رسالة بمقتضى الفقرة 9 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1992 ؛
- '3' تاريخ نفاذ هذا البروتوكول ؛
- '4' أي مقترح لتعديل حدود المسؤولية تم وفقاً للفقرة 1 من المادة 15 ؛
- '5' أي تعديل معتمد وفقاً للفقرة 4 من المادة 15 ؛
- '6' أي تعديل يعتبر مقبولاً بمقتضى الفقرة 7 من المادة 15 ، مع تاريخ نفاذ هذا التعديل وفقاً للفترتين 8 و 9 من تلك المادة ؛
- '7' ايداع أي صك انسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ الايداع وتاريخ النفاذ ؛
- '8' أي انسحاب تم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 16 ؛
- '9' أية مراسلات تتطلبها مادة ما في هذا البروتوكول ؛

(ب) ارسال نسخ صادقة مصدقة من هذا البروتوكول الى جميع الدول الموقعة والى كل الدول المنظمة الى هذا البروتوكول .

3. وفور نفاذ هذا البروتوكول ، يبعث الأمين العام للمنظمة بنصه الى امانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .

المادة 18

اللغات

حرر هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية ، والصينية ، والانكليزية ، والفرنسية ، والروسية ، والاسبانية ، وتعتبر النصوص الستة متساوية في الحجية .

أبرم في مدينة لندن في اليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين .

واشهاداً على ذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون بذلك رسمياً من قبل حكوماتهم ، بالتوقيع على هذا البروتوكول .

ملحق
شهادة تأمين أو ضمان مالي آخر فيما يتعلق
بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي

صادرة بمقتضى أحكام المادة السابعة من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي ، لعام 1992 .

اسم السفينة	الرقم المميز أو الحروف المميزة	صنائه التسجيل	اسم وعنوان المالك

نشهد بأن هناك وثيقة تأمين أو ضمان مالي آخر ساري المفعول للسفينة الوارد اسمها أعلاه بما يستوفي شروط المادة السابعة من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي ، لعام 1992 .

نوع الضمان
.....

مدة الضمان
.....

اسم وعنوان المؤمن (المؤمنين) و/أو الكيل (الكلاء)
الاسم
العنوان

هذه الشهادة صالحة حتى.....

صادرة أو مصادقة من قبل حكومة
.....
(الاسم الكامل للدولة)

في في
(المكان) (التاريخ)

.....
توقيع وصلة الموظف المسؤول عن الإصدار أو التصديق

ملاحظات تفسيرية :

1. يجوز أن تتضمن تسمية الدولة ، اذا رُغب في ذلك ، اشارة الى السلطة العامة المختصة في بلد إصدار الشهادة .
2. اذا كان المبلغ الاجمالي للضمان مقدماً من أكثر من مصدر ، فينبغي بيان المقدار الخاص بكل مصدر من هذه المصادر .
3. اذا كان الضمان مقدماً في عدة اشكال ، فإنَّ من الواجب تعدادها جميعا .
4. من الواجب أن يحدد قيد بند "مدة الضمان" تاريخ نفاذ الضمان المعني .

المحضر الختامي لمؤتمر إنشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي لعام ١٩٧١

1. وافقت جمعية المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية في دورتها العادية السابعة ، ووفقاً للمادة 3(ب) من اتفاقية المنظمة ، على عقد مؤتمر دولي للنظر في اعتماد خطة تعويض دولية تتعلق باضرار التلوث البحري الناجمة عن الزيت .

2. وبناءً على دعوة حكومة بلجيكا فقد انعقد مؤتمر لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي في قصر المؤتمرات بمدينة بروكسل ، بين 29 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الاول/ديسمبر 1971 .

3. وتمثلت حكومات الدول التالية بوفود في المؤتمر :

اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية	زائير
الأرجنتين	سنغافورة
اسبانيا	السنغال
استراليا	السويد
اكوادور	سويسرا
المانيا (جمهورية المانيا الاتحادية)	العراق
اندونيسيا	غانا
ايرلندا	غواتيمالا
ايطاليا	فرنسا
البرازيل	فنلندا
البرتغال	كندا
بلجيكا	كوستاريكا
بلغاريا	لبنان
بنما	ليبيريا
بولندا	المكسيك
توغو	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
جامايكا	وايرلندا الشمالية
الجزائر	موناكو
الجمهورية العربية السورية	النرويج
الجمهورية العربية الليبية	الهند
جمهورية كوريا	هولندا
جمهورية مالاغاسي	الولايات المتحدة الامريكية
جمهورية مصر العربية	اليابان
الدنمارك	يوغسلافيا
رومانيا	اليونان

4. وتمثلت حكومات الدول التالية بمراقبين في المؤتمر :

ايران	فيتنام
تايلاند	كينيا
الفلبين	

5. وبناءً على دعوة المنظمة فقد بعثت المنظمات الحكومية الدولية التالية بمراقبين الى المؤتمر :

مجلس أوروبا
المجموعة الاقتصادية الأوروبية
المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص

6. كما بعثت المنظمات التالية غير الحكومية بمراقبين الى المؤتمر استجابةً للدعوات التي تلقتها من المنظمة :

اتحاد البلطيق البحري الدولي
اللجنة البحرية الدولية
الغرفة الدولية للتجارة
الغرفة الدولية للنقل البحري
رابطة القانون الدولي
المحفل الدولي البحري لشركات النفط
الرابطة الدولية الدائمة للمؤتمرات الملاحية

7. وانتخب المؤتمر السيد A. Lilar ، رئيس الوفد البلجيكي ، رئيساً للمؤتمر .

8. كما انتخب السادة R. Doraiswamy (الهند) ، و J.C.Langley (كندا) ، و V. Tikhonov (الاتحاد السوفياتي) ، و B. Amoroso (إيطاليا) كنواب لرئيس المؤتمر .

9. وشكل المؤتمر اللجان التالية :

لجنة العموم :

الرئيس : السيد W. Müller (سويسرا)
نائب الرئيس الأول والمقرر : السيد U. Nordenson (السويد)
نائب الرئيس الثاني : السيد R. Economu (رومانيا)

لجنة أوراق الاعتماد :

الرئيس : السيد G.E. do Nascimento e Silva (البرازيل)

لجنة الصياغة في المؤتمر :

الرئيس : السيد M.J. Kerry (المملكة المتحدة)

10. واضطلع السيد Colin Goad الأمين العام للمنظمة ، بمهمة الأمين العام للمؤتمر . كما عين السيد T.A. Mensah رئيس الادارة القانونية في المنظمة ، كأمين تنفيذي للمؤتمر .

11. وارتكزت مداوات المؤتمر على مشاريع المواد والمقترحات ذات العلاقة التي اعدتها اللجنة القانونية في المنظمة والمتصلة بـ :

انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي .

كما طُرحت أمام المؤتمر ملاحظات وتعليقات ، بما في ذلك تعديلات مقترحة على مشاريع النصوص تلك ، تقدمت بها الحكومات . وإلى جانب ذلك فقد عُرِضت على المؤتمر مجموعة من مشاريع بنود ختامية ، أعدتها الأمانة ، إضافة إلى تعليقات وملاحظات الحكومات عليها .

12. وأسفرت مداولات المؤتمر ، المسجلة في محاضر وتقارير اللجان وفي محاضر الجلسات العامة ، عن اعدادة وعرضه للتوقيع والانضمام اللاحق لما يلي :

الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي

13. كما اعتمد المؤتمر قراراً يدعو المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية إلى اتخاذ التدابير التنظيمية والإدارية الضرورية بغية ضمان أن يعمل الصندوق على النحو الملائم ، وذلك من تاريخ نفاذ الاتفاقية .

14. وسيودع نص هذا المحضر الختامي ، المحرر في نسخة أصلية واحدة باللغات الانكليزية ، والفرنسية ، والروسية ، والاسبانية ، إلى جانب النص المرفق للاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي والقرار الذي اعتمدته المؤتمر ، لدى الأمين العام للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية . وستعد ترجمات رسمية للاتفاقية والقرار المرفقين باللغتين الروسية والاسبانية وتودع مع هذا المحضر الختامي . وسيبعث الأمين العام للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية بنسخة مصدقة من هذا المحضر الختامي ، وبنسخ مصدقة من الترجمات الرسمية للاتفاقية والقرار ، بعد اعدادها ، إلى كل حكومة من الحكومات التي دُعيت لإرسال ممثلين عنها إلى هذا المؤتمر .

وإشهاداً على ذلك قام الموقعون أدناه* بالتوقيع على هذا المحضر الختامي .

حرر في مدينة بروكسل في اليوم الثامن عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر ، عام ألف وتسعمائة .واحد وسبعين .

* حذفت التوقيعات .

الإتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي

(مكّلة للاتفاقية الدولية بشأن
المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1969)

إن الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية ،

باعتبارها أطرافاً في الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي ،
المعتمدة في مدينة بروكسل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 ،

وإدراكاً منها لخطار التلوث الناجمة عن النقل البحري العالمي للزيوت السائبة ،

واقتراناً منها بالحاجة الى ضمان ائاحة تعويضات كافية للمعانين من اضرار ناجمة عن التلوث
الناشئ عن تسرب أو تصريف الزيوت من السفن ،

وإذ ترى أن الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي المعقودة
في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 توفر نظاماً للتعويض عن اضرار التلوث في البلدان المتعاقدة
وعن تكاليف التدابير ، حيثما اتخذت ، لتفادي أو تقليل مثل هذه الاضرار ، ومن ثم فإنها تشكل
تقدماً هاماً نحو تحقيق هذا الهدف ،

وإذ ترى مع ذلك أن هذا النظام لا يوفر تعويضاً كاملاً لضحايا اضرار التلوث الزيتي لجميع
الحالات في الوقت الذي يفرض فيه اعباء مالية إضافية على كاهل اصحاب السفن ،

وإذ ترى أيضاً أن العواقب الاقتصادية لاضرار التلوث الزيتي الناشئ عن التسرب أو
التصريف البحري للزيوت التي تنقلها السفن سائبة يجب ألا تقع على عاتق قطاع النقل البحري وحده
بل ينبغي أن تتحمل جانباً من ذلك مصالح الشحنات الزيتية ،

واقتراناً منها بالحاجة الى وضع نظام للتعويض والعوض مكمل للاتفاقية الدولية بشأن
المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي بغرض ضمان ائاحة تعويض كامل لضحايا حوادث التلوث
الزيتي وللتخفيف عن اصحاب السفن في الوقت ذاته فيما يتعلق بالاعباء المالية الاضافية التي
تفرضها عليهم الاتفاقية المذكورة ،

وإذ تحيط علماً بقرار انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي الذي اعتمده
المؤتمر القانوني الدولي بشأن اضرار التلوث البحري في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 ،

فقد اتفقت على ما يلي :

أحكام عامة

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية فإن :

1. "اتفاقية المسؤولية" : هي الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي المعتمدة في مدينة بروكسل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 .
2. تحمل تعابير "السفينة" ، و"الشخص" ، و"المالك" ، و"الزيت" ، و"اضرار التلوث" ، و"التدابير الوقائية" ، و"الحادث" ، و"المنظمة" المعاني ذاتها المسندة اليها في المادة 1 من اتفاقية المسؤولية ، باستثناء أن "الزيت" ، ولأغراض هذه التعابير ، يعني حصراً الزيوت المعدنية الهيدروكربونية المداومة .
3. "زيت المساهمة" : هو الزيت الخام وزيت الوقود حسب التعريف الوارد في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أدناه :
(أ) "الزيت الخام" : هو أي مزيج هيدروكربوني سائب موجود طبيعياً في الأرض سواء أكان معالجباً ليصبح ملائماً للنقل أم لا . كما ويشمل الزيوت الخام التي انتزعت بعض اجزاء قطارها (المشار اليها أحياناً باسم "الخامات المقطوفة") أو التي اضيفت اليها بعض اجزاء القطارة (المشار اليها أحياناً باسم الخامات "المدعومة" أو "المعاد تشكيّلها") .
(ب) "زيت الوقود" : هو النفايات أو المقطرات الثقيلة الناجمة عن الزيت الخام أو اخلاط تلك المواد المزمع استخدامها كوقود بغرض توليد الحرارة أو الطاقة بنوعية تكافئ "مواصفات الرابطة الامريكية للاختبارات والمواد المتعلقة بزيت الوقود رقم 4 (التسمية D396-69)" ، أو اثقل من ذلك .
4. "الفرنك" : هو الوحدة المشار اليها في الفقرة 9 من المادة الخامسة لاتفاقية المسؤولية .
5. "حمولة السفينة" : تحمل المعنى ذاته الوارد في الفقرة 10 من المادة الخامسة لاتفاقية المسؤولية .
6. "الطن" : ويعني ، بالنسبة للزيت ، الطن المتري .
7. "الكفيل" : هو أي شخص يقدم تأميناً أو ضماناً مالياً آخر لتغطية مسؤولية المالك تمشياً مع الفقرة 1 من المادة السابعة لاتفاقية المسؤولية .
8. "المنشأة الطرفية" : هي أي موقع لتخزين الزيت السائب وقادر على تلقي الزيت من وسيلة نقل مائية ، بما في ذلك أي مرفق بحري موصول بمثل ذلك الموقع .

9. حينما يكون الحادث مؤلف من سلسلة أحداث ، فإنه يعامل على أنه وقع في تاريخ الحدث الأول .

المادة 2

1. ينشأ بهذا صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث ، يطلق عليه اسم "الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث الزيتي" ويشار اليه فيما بعد باسم "الصندوق" ، وذلك بغرض تحقيق الاهداف التالية :

(أ) توفير التعويض عن اضرار التلوث ضمن المدى الذي تكون فيه الحماية التي تقدمها اتفاقية المسؤولية غير كافية ؛

(ب) التخفيف عن أصحاب السفن فيما يتعلق بالاعباء المالية الاضافية التي تفرضها عليهم اتفاقية المسؤولية ، على أن تخضع هذه المعونة لشروط مصممة كي تكفل الامتثال لاتفاقية سلامة الأرواح في البحار وغيرها ؛

(ج) تحقيق الغايات ذات الصلة المحددة في هذه الاتفاقية .

2. من الواجب أن يحظى الصندوق في كل دولة متعاقدة بالاعتراف كشخص اعتباري قادر في ظل قوانين تلك الدولة على الاضطلاع بالحقوق والالتزامات وعلى أن يكون طرفاً في الدعاوى القانونية المعروضة على محاكم تلك الدولة . وتعترف كل دولة متعاقدة بمدير الصندوق (المشار اليه فيما بعد باسم "المدير") كممثل قانوني للصندوق .

المادة 3

تنطبق هذه الاتفاقية :

1. فيما يتعلق بالتعويض وفقاً للمادة 4 : حصراً على اضرار التلوث المحدثه في الاقليم بما في ذلك البحر الاقليمي لدولة متعاقدة ، وعلى التدابير الوقائية المتخذة لتفادي مثل هذا الضرر أو التقليل منه ؛

2. فيما يتعلق بالتعويض عن اصحاب السفن وكفلائهم وفقاً للمادة 5 : حصراً فيما يتصل باضرار التلوث المحدثه في الاقليم ، بما في ذلك البحر الاقليمي ، لدولة طرف في اتفاقية المسؤولية من قبل سفينة مسجلة في دولة طرف أو ترفع علمها ، وفيما يتصل بالتدابير الوقائية المتخذة لتفادي مثل هذه الاضرار أو التقليل منها .

التعويض والاعاضة

المادة 4

1. لغراض اداء المهمة الموكلة اليها بموجب الفقرة 1(أ) من المادة 2 ، فإن الصندوق سيدفع تعويضاً لأي شخص معان من اضرار التلوث اذا عجز مثل هذا الشخص عن الحصول على تعويض كامل وواف عن الضرر في ظل شروط اتفاقية المسؤولية ،

(أ) لعدم قيام مسؤولية عن الضرر بموجب اتفاقية المسؤولية ؛

(ب) لأن المالك المسؤول عن الضرر بموجب اتفاقية المسؤولية غير قادر مالياً على الوفاء بالتزاماته كاملةً ولأن أي ضمان مالي يمكن توفيره في ظل المادة السابعة من تلك الاتفاقية لا يغطي مطالب التعويض عن الأضرار أو أنه غير كافٍ لذلك . ويعتبر المالك غير قادر مالياً على الوفاء بالتزاماته والضمان المادي غير كافٍ إذا ما عجز الشخص المعاني من الأضرار عن الحصول على سداد كامل لمبلغ التعويض المستحق بموجب اتفاقية المسؤولية بعد اتخاذ كافة الخطوات المعقولة للحلول القانونية المتاحة له ؛

(ج) لأن الأضرار تفوق مسؤولية المالك بموجب اتفاقية المسؤولية المحددة وفقاً للفقرة 1 من المادة الخامسة لتلك الاتفاقية أو في ظل أحكام أية اتفاقية دولية أخرى نافذة المفعول أو معروضة للتوقيع ، أو التصديق ، أو الانضمام في تاريخ هذه الاتفاقية .

وتعتبر النفقات المعقولة التي يتحملها المالك طواعيةً أو التضحيات المعقولة التي يقوم بها بهدف تفادي أضرار التلوث أو تقليلها على أنها أضرار تلوث لأغراض هذه المادة .

2. لا يتحمل الصندوق أي التزام بموجب الفقرة السابقة في حال الآتي :

(أ) إذا ما أثبت أن أضرار التلوث ناجمة عن عمل من أعمال الحرب ، أو القتال ، أو الحرب الأهلية ، أو التمرد ، أو بغسل الزيت المتسرب أو المصرف من سفينة حربية أو سفينة أخرى تملكها أو تشغلها دولة ما والمستخدمه حصراً ، وقت وقوع الحادث ، في خدمات حكومية غير تجارية ؛ أو

(ب) إذا ما عجز المطالب عن إثبات أن الأضرار ناجمة عن حادث شاركت فيه سفينة أو أكثر .

3. وإذا ما أثبت الصندوق أن أضرار التلوث ناجمة كلياً أو جزئياً عن فعل أو إحجام مرتكب بنية أحداث الضرر من قبل الشخص المعاني من الضرر أو بسبب إهمال ذلك الشخص ، فإن الصندوق يمكن أن يُعفى كلياً أو جزئياً من مسؤوليته في دفع التعويض إلى ذلك الشخص ، على أنه يُشترط ألا يكون هناك مثل هذا الإعفاء فيما يتعلق بتلك التدابير الوقائية الخاضعة للتعويض بموجب الفقرة 1 . وفي أي حال فإن الصندوق يعفى ضمن الحدود التي كان يمكن أن يعفى صاحب السفينة فيها في ظل الفقرة 3 من المادة الثالثة من اتفاقية المسؤولية .

4. (أ) وباستثناء ما نصت عليه الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة خلافاً لذلك ، فإن المبلغ الإجمالي للتعويض القابل للسداد من جانب الصندوق في ظل هذه المادة سيكون ، بالنسبة لأي حادث واحد محدوداً ، بحيث لا يزيد المقدار الكلي لهذا المبلغ ومقدار التعويض المسدد فعلاً بموجب اتفاقية المسؤولية عن أضرار التلوث المحدثة في إقليم الدول المتعاقدة ، بما في ذلك أية مبالغ يعتبر الصندوق ملزماً بتعويض المالك فيما يتعلق بها وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من هذه الاتفاقية ، عن 450 مليون فرنك .

(ب) ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ الاجمالي للتعويض القابل للسداد من جانب الصندوق بموجب هذه المادة عن اضرار التلوث الناجمة عن ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي ، وحتي ، وقاهر ، مقدار 450 مليون فرنك .

5. وحينما يتجاوز مقدار المطالب المعتبرة ضد الصندوق المبلغ الاجمالي للتعويض القابل للسداد بموجب الفقرة 4 ، فإن المبلغ المتاح يجب أن يوزع على نحو تكون فيه النسبة بين اية مطالب ثابتة ومقدار التعويض المسترد فعلاً من قبل المدعي في ظل اتفاقية المسؤولية وهذه الاتفاقية واحداً فيما يتعلق بجميع المدعين .

6. يجوز لجمعية الصندوق (المشار اليها فيما بعد باسم "الجمعية") ، في ضوء تجربة الاحداث الواقعة ولاسيما مقدار الاضرار الناجمة عنها وفي ضوء تغيرات القيم النقدية ، أن تقرر تعديل المقدار البالغ 450 مليون فرنك المشار اليه في الفقرتين الفرعيتين (1) و(ب) من الفقرة 4 ، شريطة ألا يزيد هذا المقدار في أي حال عن 900 مليون فرنك والا يقل عن 450 مليون فرنك . وينطبق المقدار المعدل على الحوادث التي تقع بعد تاريخ قرار التعديل .

7. يقوم الصندوق ، بناءً على طلب دولة متعاقدة ، باستخدام مساعيه الحميدة حسبما تدعوه الحاجة لمساعدة تلك الدولة على الحصول فوراً على ما هو ضروري من عاملين ومواد وخدمات لتمكينها من اتخاذ التدابير لتفادي أو تخفيف اضرار التلوث الناشئة عن حادث يمكن أن يُطالب الصندوق فيما يتعلق به بدفع تعويضات بموجب هذه الاتفاقية .

8. يمكن للصندوق وفقاً لشروط ستحدد في اللوائح الداخلية أن يوفر تسهيلات ائتمانية بغية اتخاذ تدابير وقائية ازاء اضرار التلوث الناجمة عن حادث معين يمكن أن يُطالب الصندوق بدفع تعويضات بشأنه في ظل هذه الاتفاقية .

المادة 5

1. وبغرض اداء المهمة المحددة في الفقرة 1 (ب) من المادة 2 ، يقوم الصندوق بتعويض المالك وكفيله عن ذلك الجزء من المبلغ الاجمالي للمسؤولية في ظل اتفاقية المسؤولية والذي :

(أ) يزيد عن مبلغ يكافئ 1 500 فرنك عن كل طن من حمولة السفينة أو عن مبلغ 125 مليون فرنك ، أيهما أقل ؛ و

(ب) لايزيد عن مبلغ يكافئ 2 000 فرنك عن كل طن من الحمولة المذكورة أو عن مبلغ 210 ملايين فرنك ، أيهما أقل ،

شريطة ألا يتحمل الصندوق أي التزام بموجب هذه الفقرة حينما تكون اضرار التلوث ناجمة عن سوء فعل متعمد من جانب المالك نفسه .

2. يمكن للجمعية أن تقرر أن على الصندوق ، وفقاً للشروط التي ستحدد في اللوائح الداخلية ، أن يضطلع بالتزامات الكفيل فيما يتعلق بالسفن المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 3 ، فيما يتصل بذلك الجزء من المسؤولية المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة . على أن الصندوق سيضطلع

فإن المالك يعتبر في كل دولة متعاقدة على أنه قد لى أحكام المادة السابعة من اتفاقية المسؤولية فيما يتعلق بذلك الجزء من مسؤوليته المشار إليه آنفاً .

3. يجوز اعفاء الصندوق كلياً أو جزئياً من التزاماته بموجب الفقرة 1 إذا المالك وكفيله إذا ما اثبت الصندوق أنه نتيجة خطأ المالك الفعلي أو ضلوعه فإن :

(1) السفينة التي تسرب منها الزيت المحدث لاضرار التلوث لم تلب المتطلبات المدرجة فيما يلي :

- '1' الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيوت ، لعام 1945 ، في صيغتها المنقحة عام 1962 ، أو
- '2' الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ، لعام 1960 ، أو
- '3' الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل ، لعام 1966 ، أو
- '4' اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار ، لعام 1960 ، أو
- '5' أية تعديلات على الاتفاقيات المذكورة آنفاً والمعتبرة على أنها ذات طابع هام وفقاً للمادة 16(5) من الاتفاقية المذكورة في البند '1' ، أو المادة 9(هـ) من الاتفاقية المذكورة في البند '2' ، أو المادة 29(3)(د) أو (4)(د) من الاتفاقية المذكورة في البند '3' ، شريطة أن تكون مثل هذه التعديلات قد دخلت حيز التنفيذ لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً عند وقوع الحادث ؛ و

(ب) أن يكون الحادث أو الضرر قد نجم كلياً أو جزئياً عن عدم الانصياع هذا .
وتطبق أحكام هذه الفقرة بغض النظر عما إذا كانت الدولة المتعاقدة المسجلة فيها السفينة أو التي ترفع علمها طرفاً في الصك المعني أم لا .

4. وعند نفاذ اتفاقية جديدة مصممة كي تحل ، بصورة كلية أو جزئية ، محل أي من الصكوك المحددة في الفقرة 3 ، فإنه يجوز للجمعية أن تحدد ، قبل ستة أشهر على الأقل ، الموعد الذي تحل فيه الاتفاقية الجديدة محل ذلك الصك أو محل جزء منه لأغراض الفقرة 3 . على أنه يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تخطر المدير قبل ذلك التاريخ بأنها لا تقبل بمثل هذا الحل ؛ وفي هذه الحالة فإن قرار الجمعية لا يحمل أي تأثير بالنسبة لسفينة مسجلة في تلك الدولة أو ترفع علمها وقت الحادث . ويجوز سحب مثل هذا الاخطار في أي موعد لاحق ، كما أنه يفقد تأثيره في أي حال إذا ما غدت الدولة المعنية طرفاً في مثل تلك الاتفاقية الجديدة .

5. تعتبر السفينة الملزمة للمتطلبات الواردة في تعديل لمك محدد في الفقرة 3 أو لمتطلبات اتفاقية جديدة ، حينما يكون التعديل أو الاتفاقية مصممين للحلول ، بصورة كلية أو جزئية ، محل مثل ذلك الصك ، على أنها تلبي متطلبات الصك المذكور لأغراض الفقرة 3 .

6. وحينما يقوم الصندوق ، بصفته الكفيل بموجب الفقرة 2 ، بتسديد تعويض عن اضرار التلوث وفقاً لاتفاقية المسؤولية ، فإنه يتمتع بحق الاستعادة من المالك في حال اعفائه وفقاً للفقرة 3 من التزاماته بتعويض المالك بموجب الفقرة 1 ، ضمن حدود ذلك .

7. تعتبر النفقات المعقولة التي يتحملها المالك طواعيةً والتضحيات المعقولة التي يقدمها لتفادي أو تقليل اضرار التلوث على أنها مندرجة في مسؤولية المالك لأغراض هذه المادة .

المادة 6

1. تعتبر حقوق التعويض بموجب المادة 4 أو الاعاضة بموجب المادة 5 منقضية ما لم تُرفع دعوى بموجبها أو ما لم يرسل اخطار بموجب الفقرة 6 من المادة 7 ، خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الضرر . على أنه لايجوز بأي حال رفع دعوى بعد ست سنوات من تاريخ وقوع الحادث المسبب للضرر .

2. وبغض النظر عن أحكام الفقرة 1 ، فإنه لايجوز أن ينقضي حق المالك أو كفيله في السعي للحصول على التعويض من الصندوق وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 ، قبل مضي فترة ستة أشهر من تاريخ معرفة المالك أو وكيله برفع دعوى ضده بموجب اتفاقية المسؤولية .

المادة 7

1. ورهنًا بالأحكام اللاحقة من هذه المادة ، فإنه لايجوز رفع أي دعوى ضد الصندوق للتعويض بموجب المادة 4 أو الاعاضة بموجب المادة 5 من هذه الاتفاقية إلا أمام محكمة مختصة وفقاً للمادة التاسعة من اتفاقية المسؤولية فيما يتعلق بالدعوى المقامة على المالك المسؤول عن اضرار التلوث الناجمة عن الحادث ذي الصلة ، أو الذي كان يمكن أن يكون مسؤولاً لولا أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من تلك الاتفاقية .

2. على كل دولة متعاقدة أن تكفل امتلاك محاكمها للولاية الضرورية للنظر في الدعوى المقامة ضد الصندوق مثل تلك المشار إليها في الفقرة 1 .

3. وحينما تُرفع دعوى للتعويض عن اضرار التلوث أمام محكمة مختصة بموجب المادة التاسعة من اتفاقية المسؤولية ضد مالك سفينة أو كفيله ، فإن مثل هذه المحكمة ستتمتع باهلية اختصاصية حصرية على أي دعوى ضد الصندوق للتعويض أو الاعاضة بموجب أحكام المادة 4 أو المادة 5 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالضرر ذاته . إلا أنه في حال رفع دعوى للتعويض عن اضرار التلوث بموجب اتفاقية المسؤولية أمام محكمة في دولة طرف في اتفاقية المسؤولية ولكنها ليست طرفاً في هذه الاتفاقية ، فإن أي دعاوى ضد الصندوق بموجب المادة 4 أو الفقرة 1 من المادة 5 من هذه الاتفاقية يمكن أن تُعرض وفقاً لرغبة المدعي أمام محكمة في الدولة التي يقع فيها مقر الصندوق أو أمام أي محكمة في دولة طرف في هذه الاتفاقية على أن تتمتع هذه المحكمة بالاهلية بموجب المادة التاسعة من اتفاقية المسؤولية .

4. على كل دولة متعاقدة أن تكفل أن يتمتع الصندوق بحق التدخل كطرف في أي إجراءات قانونية مقامة وفقاً للمادة التاسعة من اتفاقية المسؤولية ومعرضة على محكمة مختصة لتلك الدولة ضد مالك سفينة ما أو كفيله .

5. وباستثناء ما تنص عليه الفقرة 6 خلافاً لذلك ، فإن الصندوق لن يكون ملزماً بأي حكم أو قرار متخذ في إجراءات لم يكن طرفاً فيها أو في أي تسوية ليس طرفاً فيها .

6. ودون الاخلال باحكام الفقرة 4 ، فإنه في حال رفع دعوى بموجب اتفاقية المسؤولية للتعويض عن اضرار التلوث ضد المالك أو كفيله أمام محكمة مختصة في دولة متعاقدة ، فإنه يجب أن يتمتع كل طرف في الاجراءات بموجب القانون الوطني لتلك الدولة بحق اخطار الصندوق بالاجراءات . وعند القيام بمثل هذا الاخطار وفقاً للشكليات التي يتطلبها قانون المحكمة المعنية وبفترة وطريقة يكون فيها الصندوق بالفعل في موضع يتيح له التدخل بفعالية كطرف في الاجراءات ، فإن أي حكم تصدره المحكمة في تلك الاجراءات سيكون ، وبعد أن يغدو نهائياً وقابلاً للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها ، مكرّماً بالنسبة للصندوق بمعنى أن الحقائق والنتائج الواردة في ذلك الحكم لن تكون موضع نزاع من جانب الصندوق حتى لو أن الصندوق لم يتدخل فعلياً في الاجراءات .

المادة 8

ورهنأً بأي قرار يتعلق بالتوزيع المشار اليه في الفقرة 5 من المادة 4 ، فإن أي حكم ضد الصندوق تصدره محكمة ذات ولاية وفقاً للفترتين 1 و3 من المادة 7 ، وعندما يغدو قابلاً للتنفيذ في دولة الاصل ولايعود خاضعاً للاشكال العادية من المراجعة ، سيلقى الاعتراف وسيكون قابلاً للتنفيذ في كل دولة متعاقدة بالشروط ذاتها الموصوفة في المادة العاشرة من اتفاقية المسؤولية .

المادة 9

1. ورهنأً باحكام المادة 5 ، فإن الصندوق ، وفيما يتعلق بأي مبلغ للتعويض عن اضرار التلوث يدفعه الصندوق وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من هذا الاتفاقية ، سيكتسب بالحلول حقوق الشخص المعوّض على هذا النحو التي يمكن أن يتمتع بها بموجب اتفاقية المسؤولية ازاء المالك أو كفيله .

2. ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يخل بأي حق للرجوع أو الحلول يتمتع به الصندوق ضد اشخاص من غير أولئك المشار اليهم في الفقرة السابقة . وفي أي حال فإنه لايجوز أن يكون حق الصندوق في الحلول ضد مثل هذا الشخص أقل مواتاة مما تتمتع به جهة تأمين الشخص الذي دفع له التعويض أو الاعاضة .

3. ودون الاخلال بأي حقوق للحلول أو الرجوع يمكن أن تقوم ضد الصندوق ، فإن أي دولة متعاقدة أو وكالتها التي دفعت التعويض عن اضرار التلوث وفقاً لاحكام القانون الوطني ستكتسب بالحلول حقوق الشخص المعوّض على هذا النحو التي كان سيتمتع بها بموجب هذه الاتفاقية .

المساهمات

المادة 10

1. تسدد المساهمات الى الصندوق فيما يتعلق بكل دولة متعاقدة من قبل أي شخص تلقى ، في السنة التقويمية المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 11 ، فيما يتعلق بالمساهمات الاولى ، وفي الفقرة 2(ب) أو (ب) من المادة 12 ، فيما يتعلق بالمساهمات السنوية ، كميات اجمالية تتجاوز 150 000 ملن :

(أ) في الموانئ أو المنشآت الطرفية الواقعة في اقليم تلك الدولة من زيت المساهمة المنقول بحراً الى مثل تلك الموانئ أو المنشآت الطرفية ؛ و

(ب) في أية منشآت واقعة في اقليم تلك الدولة المتعاقدة من زيت المساهمة المنقول بحراً والمصرف في ميناء أو منشأة طرفية لدولة من غير الدول المتعاقدة ، شريطة ألا يحسب حساب زيت المساهمة بفعل هذه الفقرة الفرعية فقط إلا عند التلقي الاول له في دولة متعاقدة بعد تصريحه في تلك الدولة غير المتعاقدة .

2. (أ) ولاغراض الفقرة 1 ، وحينما تتجاوز كمية زيت المساهمة المتلقى في اقليم دولة متعاقدة من قبل أي شخص في سنة تقويمية عند ضمها الى كمية زيت المساهمة المتلقى في الدولة المتعاقدة ذاتها في تلك السنة من جانب أي شخص مشارك أو اشخاص مشاركين مقدار 150 000 طن ، فإن على مثل ذلك الشخص أن يدفع المساهمات فيما يتعلق بالكمية الفعلية المتلقاة من جانبه حتى لو لم تتجاوز تلك الكمية مقدار 150 000 طن .

(ب) "الشخص المشارك" : هو أي كيان فرعي أو خاضع لسيطرة عامة . وتتقرر مسألة ما اذا كان الشخص يندرج في اطار هذا التعريف على أساس القانون الوطني للدولة المعنية .

المادة 11

1. وفيما يتعلق بكل دولة متعاقدة فإن المساهمات الاولى تسدد بمقدار يحسب بالنسبة لكل شخص مشار اليه في المادة 10 على أساس مبلغ محدد لكل طن من زيت المساهمة تلقاه اثناء السنة التقويمية التي سبقت نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة .

2. تتولى الجمعية تحديد المبلغ المشار اليه في الفقرة 1 خلال شهرين من نفاذ هذه الاتفاقية . وعند تادية هذه المهمة ، فإن على الجمعية ، قدر الامكان ، أن تحدد المبلغ على نحو يكون فيه المقدار الاجمالي للمساهمات الاولى ، في حال تقديم المساهمات فيما يتعلق بـ 90 بالمائة من كميات زيت المساهمة المنقولة بحراً في العالم ، معادلاً لـ 75 مليون فرنك .

3. تسدد المساهمات الاولى فيما يتعلق بكل دولة متعاقدة خلال الاشهر الثلاثة التي تعقب تاريخ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة .

المادة 12

1. وبغرض تقدير مبلغ المساهمات السنوية المستحقة ، إن وجدت ، على كل شخص مشار اليه في المادة 10 ، ومراعاة للحاجة الى الحفاظ على مبالغ سائلة كافية ، فإن على الجمعية أن تقوم ، بالنسبة لكل سنة تقويمية ، بوضع تقدير على شكل ميزانية لها يلي :

'1' الاتفاق

(أ) تكاليف ونفقات ادارة الصندوق في السنة المعنية وأي عجز ناجم عن عمليات السنوات السابقة ؛

(ب) المدفوعات التي سيسدها الصندوق في السنة المعنية لتسوية المطالبات المرفوعة ضده بموجب المادة 4 أو 5 ، بما في ذلك تسديدات القروض التي حصل عليها سابقاً لتسوية مثل تلك المطالبات ، في الحدود التي لا يتجاوز فيها المبلغ الاجمالي لمثل هذه المطالبات بالنسبة لأي حادث واحد مقدار 15 مليون فرنك ؛

(ج) المدفوعات التي سيسدها الصندوق في السنة المعنية لتسوية المطالبات المرفوعة ضده بموجب المادة 4 أو 5 ، بما في ذلك تسديدات القروض التي حصل عليها سابقاً لتسوية مثل تلك المطالبات ، في الحدود التي يزيد فيها المبلغ الاجمالي لمثل تلك المطالبات فيما يتعلق بأي حادث واحد على 15 مليون فرنك ؛

'2' الدخل

(أ) المبالغ الفائضة عن عمليات السنوات السابقة ، بما في ذلك أية فوائد ؛

(ب) المساهمات الأولية التي ستسدد في مجرى العام ؛

(ج) المساهمات السنوية ، اذا ما دعت الحاجة اليها لموازنة الميزانية ؛

(د) أي دخل آخر .

2. وبالنسبة لأي شخص مشار اليه في المادة 10 ، تتولى الجمعية تحديد مقدار مساهمته السنوية ، وتحسب هذه المساهمة بالنسبة لكل دولة متعاقدة :

(أ) في حدود ما تكون فيه المساهمة موجهة لتسديد المدفوعات المشار اليها في الفقرة 1'1'1 (ب) على أساس مبلغ محدد عن كل طن من زيت المساهمة تلقاه مثل أولئك الأشخاص في الدولة المعنية اثناء السنة التقويمية السالفة ؛ و

(ب) في حدود ما تكون فيه المساهمة موجهة لتسديد المدفوعات المشار اليها في الفقرة 1'1'1 (ج) من هذه المادة على أساس مبلغ محدد عن كل طن من زيت المساهمة تلقاه مثل أولئك الأشخاص اثناء السنة التقويمية السابقة للسنة التي وقع فيها الحادث المعني ، شريطة أن تكون تلك الدولة طرفاً في هذه الاتفاقية في تاريخ الحادث .

3. تستخلص المبالغ المشار اليها في الفقرة 2 أعلاه عن طريق تقسيم المبلغ الاجمالي المعني للمساهمات المطلوبة على المبلغ الاجمالي لزيت المساهمة المتلقى في جميع الدول المتعاقدة في السنة المعنية .

4. تقرر الجمعية حجم ذلك الجزء من المساهمة السنوية الذي يجب أن يسدد نقداً على الفور وكذلك تاريخ الدفع . ويسدد الجانب المتبقي من كل مساهمة سنوية حال تلقى اخطار من المدير .

5. يجوز للمدير ، في ظل حالات وشروط تحددها اللوائح الداخلية للصندوق ، أن يطلب من مساهم ما أن يتقدم بضمان مالي عن المبالغ المستحقة عليه .

6. تُوجّه أي مطالبات بمدفوعات في ظل الفقرة 4 الى كل المساهمين الافراد على أن تكون هذه المطالبات تناسبية .

المادة 13

1. يَدْرُ مبلغ أية مساهمة مستحقة بموجب المادة 12 ومتأخرة فوائد بمعدل تحدده الجمعية بالنسبة لكل سنة تقويمية ، شريطة أن يكون من الجائز تحديد فوائد متباينة في ظل الظروف المتباينة .
2. تكفل كل دولة متعاقدة تادية أي التزام بالمساهمة في الصندوق ناشئ في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالزيت المتلقى ضمن إقليم تلك الدولة ، وتتخذ أية تدابير مناسبة في ظل قانونها ، بما في ذلك فرض تلك العقوبات التي تراها ضرورية ، بهدف التنفيذ الفعال لأي التزام مثل هذا ، على أن مثل هذه التدابير يجب أن توجه فحسب إلى أولئك الأشخاص الملزمين بالمساهمة في الصندوق .
3. وحينما لا يقوم شخص يتحمل ، وفقاً لأحكام المادتين 10 و11 ، مسؤولية دفع المساهمات إلى الصندوق بالوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بأي من مثل هذه المساهمات أو بجانب منها ، وعندما يتأخر لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر عن الدفع ، فإن على المدير أن يتخذ كل الإجراءات المناسبة ضد مثل هذا الشخص نيابة عن الصندوق بغرض استعادة المبلغ المستحق . إلا أنه حينما يكون المساهم المقصر مغلساً بشكل واضح ، أو حينما تتطلب ظروف أخرى ذلك ، فإنه يجوز للجمعية ، بناءً على توصية المدير ، أن تقرر عدم اتخاذ أي إجراء ضد المساهم أو عدم متابعة مثل ذلك الإجراء .

المادة 14

1. يجوز لأي دولة متعاقدة عند ايداعها لمك تصديقها أو انضمامها أو في أي وقت بعد ذلك أن تعلن أنها تضطلع هي ذاتها بالالتزامات الملقاة في ظل هذه الاتفاقية على عاتق أي شخص مسؤول عن المساهمة في الصندوق وفقاً للفقرة 1 من المادة 10 ، فيما يتعلق بالزيت المتلقى ضمن إقليم تلك الدولة . ومن الواجب اصدار هذا الاعلام خطياً على أن تحدد فيه الالتزامات المضطلع بها .
2. وفي حال اصدار اعلان بموجب الفقرة 1 قبل نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 40 ، فإن من الواجب أن يودع هذا الاعلان لدى الأمين العام للمنظمة الذي يبعث به بعد نفاذ الاتفاقية إلى المدير .
3. وعند اصدار اعلان بموجب الفقرة 1 بعد نفاذ هذه الاتفاقية فإنه يودع لدى المدير .
4. ويمكن للدولة المعنية سحب اصدار صادر وفقاً لهذه المادة وذلك بإرسال اخطار كتابي إلى المدير . ويسري مفعول مثل هذا الاخطار بعد ثلاثة أشهر من تلقي المدير له .
5. على كل دولة ملزمة باعلان صادر بمقتضى هذه المادة ، وفي أي إجراءات مرفوعة ضدها أمام محكمة مختصة فيما يتعلق بأي التزام محدد في الاخطار ، أن تتخلى عن أية حصانة يحق لها خلافاً لذلك أن تحتج بها .

المادة 15

1. على كل دولة متعاقدة أن تكفل إدراج اسم أي شخص يتلقى زيت مساهمة ضمن اقليمها بكميات تجعله مسؤولاً عن المساهمة في الصندوق وذلك في قائمة بنسبتها ويتولى تحديثها المدير وفقاً للأحكام اللاحقة من هذه المادة .

2. وللأغراض المحددة في الفقرة 1 ، فإن على كل دولة متعاقدة أن تبعث إلى المدير ، في الموعد والطريقة الموصوفين في اللوائح الداخلية ، باسم وعنوان أي شخص مسؤول بالنسبة لتلك الدولة عن المساهمة في الصندوق تمهيداً مع المادة 10 ، وكذلك بيانات عن الكميات ذات الصلة من زيت المساهمة المتلكاة من قبل مثل هذا الشخص أثناء السنة التقويمية السابقة .

3. وللأغراض التحقّق ، في أي وقت من الأوقات ، من هوية الأشخاص المسؤولين عن المساهمة في الصندوق وفقاً للفقرة 1 من المادة 10 ، وكذلك ، وحيثما انطبق هذا ، لتحديد كميات الزيت التي تأخذ في الحسبان بالنسبة لأي من أولئك الأشخاص عند تحديد مقدار مساهمته ، فإن القائمة ستعتبر دليلاً ظاهراً على الوقائع المدرجة فيها .

التنظيم والإدارة

المادة 16

تُنشأ للصندوق جمعية ، وإمانة يرأسها مدير ، وكذلك لجنة تنفيذية مقامة وفقاً لأحكام المادة 21 .

الجمعية

المادة 17

تشكل الجمعية من جميع الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية .

المادة 18

تضطلع الجمعية ، وشرطتها مراعاة أحكام المادة 26 ، بالوظائف التالية :

1. انتخاب رئيس لها ونائبين للرئيس في كل دورة عادية على أن تدوم ولايتهم حتى الدورة العادية التالية ؛

2. تحديد نظامها الداخلي ، وشرطتها مراعاة أحكام هذه الاتفاقية ؛

3. اعتماد اللوائح الداخلية الضرورية للتشغيل المناسب للصندوق ؛

4. تعيين المدير ، واتخاذ التدابير لتعيين ما تدعو إليه الحاجة من عاملين آخرين ، وتحديد شروط وظروف خدمة المدير والعاملين الآخرين ؛

5. اعتماد الميزانية السنوية وتحديد المساهمات السنوية ،
6. تعيين مراجعي الحسابات واعتماد حسابات الصندوق ؛
7. اعتماد تسويات المطالبات ضد الصندوق ، واتخاذ القرارات فيما يتعلق بتوزيع مقادير التعويض المتاحة وفقاً للفقرة 5 من المادة 4 على المطالبين ، وتحديد الشروط والظروف التي سيجري بموجبها تسديد مدفوعات مؤقتة فيما يتعلق بالمطالبات بغرض كفالة تعويض ضحايا اضرار التلوث بأسرع وقت ممكن ؛
8. انتخاب أعضاء الجمعية الذين سيمثلون في اللجنة التنفيذية ، حسبما هو محدد في المواد 21 ، و 22 ، و 23 ؛
9. انشاء أي هيئة فرعية دائمة أو مؤقتة تراها ضرورية ؛
10. تحديد هوية الدول غير المتعاقدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي سيسمح لها بالمشاركة ، دون التمتع بحقوق التصويت ، في اجتماعات الجمعية ، واللجنة التنفيذية ، والهيئات الفرعية ؛
11. اصدار تعليمات الى المدير ، واللجنة التنفيذية ، والهيئات الفرعية فيما يتعلق بإدارة الصندوق .
12. النظر في تقارير وانشطة اللجنة التنفيذية واعتمادها ؛
13. الاشراف على التنفيذ المناسب للاتفاقية ولقراراتها ذاتها ؛
14. الاضطلاع بأية مهام أخرى توكل اليها بموجب الاتفاقية أو التي تدعو اليها الضرورة خلافاً لذلك لضمان التشغيل المناسب للصندوق .

المادة 19

1. تعقد الجمعية دوراتها العادية مرةً كل سنة تقويمية بناءً على دعوة من المدير ، على أنه اذا ما قامت الجمعية بتكليف اللجنة التنفيذية بالمهام المحددة في الفقرة 5 من المادة 18 ، فإن الدورات العادية للجمعية ستعقد مرةً كل سنتين .
2. تعقد الجمعية دوراتها الاستثنائية بدعوة من المدير بناءً على طلب اللجنة التنفيذية أو ما لا يقل عن ثلث أعضاء الجمعية ، كما يمكن أن تعقد هذه الدورات بناءً على مبادرة شخصية من المدير بعد التشاور مع رئيس الجمعية . ومن الواجب أن يخطر المدير الأعضاء بعقد مثل هذه الدورات قبل ثلاثين يوماً على الأقل .

المادة 20

يتشكل النصاب اللازم لاجتماعات الجمعية من اغلبيه اعضائها .

اللجنة التنفيذية

المادة 21

تشكل اللجنة التنفيذية في الدورة العادية الاولى للجمعية بعد التاريخ الذي يصل فيه عدد الدول المتعاقدة الى خمس عشرة دولة .

المادة 22

1. تتشكل اللجنة التنفيذية من ثلث اعضاء الجمعية ، على الاقل ذلك عن سبعة اعضاء ولايزيد عن خمسة عشر عضواً . وحينما لا يكون عدد اعضاء الجمعية قابلاً للقسمه على ثلاثة ، فإن الثلث المشار اليه سيحسب على أنه الرقم الاعلى التالي القابل للقسمه على ثلاثة .

2. وعند انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية فإن على الجمعية :

(1) أن تكفل توزيعاً جغرافياً عادلاً لمقاعد اللجنة على أساس تمثيل كاف للدول المتعاقدة المعرضة على وجه الخصوص لمخاطر التلوث الزيتي وللدول المتعاقدة ذات اساطيل الناقلات الكبيرة ؛ و

(ب) انتخاب نصف اعضاء اللجنة ، أو عندما يكون العدد الاجمالي للأعضاء الواجب انتخابهم عدداً غير زوجي ، ذلك العدد من الاعضاء الذي يكافئ نصف العدد الاجمالي ناقصاً واحداً ، من بين صفوف تلك الدول المتعاقدة التي تم في اقليمها تلقي اضمخ الكميات الزيتية المأخوذة في الاعتبار بموجب المادة 10 خلال السنة التقويمية السالفة ، شريطة تحديد عدد الدول المؤهلة بموجب هذه الفقرة الفرعية وفقاً للجدول الوارد أدناه :

عدد الدول المتخبة بموجب الفقرة الفرعية (ب)	عدد الدول المؤهلة بموجب الفقرة الفرعية (ب)	العدد الاجمالي لأعضاء اللجنة
3	5	7
4	6	8
4	6	9
5	8	10
5	8	11
6	9	12
6	9	13
7	11	14
7	11	15

3. حينما يتمتع عضو في الجمعية بالاهلية ولا يُنتخب بموجب الفقرة الفرعية (ب) فإنه لايعتبر مؤهلاً للانتخاب لأي مقعد متبق من مقاعد اللجنة التنفيذية .

المادة 23

1. تدوم ولاية اعضاء اللجنة التنفيذية حتى نهاية الدورة العادية التالية للجمعية .
2. لايجوز لأي دولة عضو في الجمعية أن تضطلع بعضوية اللجنة التنفيذية لأكثر من ولايتين متعاقبتين ، إلا في حدود ما قد يكون ضرورياً لتلبية متطلبات المادة 22 .

المادة 24

تجتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة على الأقل كل سنة تقويمية بعد اخطار مهلته ثلاثين يوماً ، وبدعوة من المدير ، بناء على مبادرته الشخصية أو على طلب من رئيس اللجنة أو من ثلث أعضائها على الأقل . وتعقد اللجنة اجتماعاتها فيما تراه مناسباً من أماكن .

المادة 25

يتشكل النصاب اللازم لاجتماعات اللجنة التنفيذية من ثلثي أعضائها على الأقل .

المادة 26

1. تضطلع اللجنة التنفيذية بالمهام التالية :
 - (أ) انتخاب رئيسها واعتماد نظامها الداخلي ، باستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية ؛
 - (ب) الاضطلاع بالمهام التالية عوضاً عن الجمعية وتنفيذها :
 - '1' اتخاذ الترتيبات لتعيين ما قد يكون ضرورياً من العاملين ، غير المدير ، وتحديد شروط وظروف خدمتهم ؛
 - '2' اعتماد تسويات المطالبات المرفوعة على الصندوق واتخاذ جميع الخطوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 7 من المادة 18 فيما يتعلق بمثل تلك المطالبات ؛
 - '3' اصدار التعليمات للمدير فيما يتعلق بإدارة الصندوق والاشراف على التنفيذ المناسب من جانبه للاتفاقية ، ولقرارات الجمعية ، ولقرارات اللجنة ذاتها ؛ و
 - (ج) تأدية ما تكلفها به الجمعية من مهام أخرى .

2. تُعدّ اللجنة التنفيذية كل عام وتنشر تقريراً عما قام به الصندوق من أنشطة اثناء السنة التقويمية المنصرمة .

المادة 27

يحق لأعضاء الجمعية من غير أعضاء اللجنة التنفيذية حضور اجتماعاتها بصفة مراقبين .

الامانة

المادة 28

1. تتشكل الامانة من المدير وما قد تتطلبه ادارة الصندوق من موظفين .
2. يكون المدير هو الممثل القانوني للصندوق .

المادة 29

1. يعتبر المدير كبير الموظفين الاداريين في الصندوق ويؤدي ، رهناً بالتعليمات التي تصدرها له الجمعية واللجنة التنفيذية ، تلك المهام التي توكلها اليه هذه الاتفاقية ، واللوائح الداخلية ، والجمعية ، واللجنة التنفيذية .

2. يقوم المدير على وجه الخصوص بما يلي :

(أ) تعيين العاملين اللازمين لادارة الصندوق ؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة بغية ادارة اصول الصندوق على النحو المناسب ؛

(ج) جباية المساهمات المستحقة في ظل هذه الاتفاقية مع مراعاة احكام الفقرة 3 من المادة 13 على وجه الخصوص ؛

(د) القيام الى المدى الضروري بمعالجة امر المطالبات المقامة على الصندوق ، وتنفيذ المهام الاخرى للصندوق ، وتوظيف خدمات الخبراء القانونيين والماليين وغيرهم ؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمعالجة امر المطالبات المقامة على الصندوق ضمن الحدود التي تنص عليها اللوائح الداخلية ووفقاً لما تضعه من شروط ، بما في ذلك التسوية النهائية للمطالبات دون موافقة مسبقة من الجمعية او من اللجنة التنفيذية حينما تنص تلك اللوائح على ذلك ؛

(و) اعداد ورفع الكشوف المالية وتقديرات الميزانية عن كل سنة تقويمية الى الجمعية او الى اللجنة التنفيذية ، حسب الحالة ؛

(ز) مساعدة اللجنة التنفيذية في اعداد التقرير المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 26 ؛

(ح) اعداد وجمع وتوزيع الأوراق ، والوثائق ، وجداول الأعمال ، والمحاضر ، والمعلومات التي قد تتطلبها اعمال الجمعية ، واللجنة التنفيذية ، والهيئات الفرعية .

المادة 30

لايجوز للمدير والموظفين ومن يعينهم من خبراء طلب أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو من أية هيئة خارج الصندوق عند تادية مهامهم . وعليهم الامتناع عن القيام بأي عمل قد يؤثر على وضعهم كمسؤولين دوليين . وعلى كل دولة متعاقدة أن تتعهد من جانبها باحترام الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير والموظفين والخبراء المعينين من قبله ، والا تسعى للتأثير عليهم عند اداء واجباتهم .

التمويل

المادة 31

1. تتحمل كل دولة متعاقدة مرتبات وفدها الى الجمعية وممثليها في اللجنة التنفيذية وفي الهيئات الفرعية ، وكذلك تكاليف سفرهم ونفقاتهم الأخرى .

2. يتحمل الصندوق أي نفقات أخرى ناجمة عن تشغيل الصندوق .

التصويت

المادة 32

تطبق الأحكام التالية على التصويت في الجمعية وفي اللجنة التنفيذية :

(أ) لكل عضو صوت واحد ؛

(ب) تتخذ قرارات الجمعية واللجنة التنفيذية بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين والمصوتين ، باستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لذلك في المادة 33 ؛

(ج) تتخذ القرارات التي تتطلب أغلبية الثلثة أرباع أو الثلثين بأغلبية ثلاثة أرباع أو ثلثي الحاضرين ، حسب الحالة ؛

(د) لغراض هذه المادة فإن عبارة "الاعضاء الحاضرين" تعني "الاعضاء الحاضرين في الاجتماع وقت التصويت" ، أما عبارة "الاعضاء الحاضرين والمصوتين" فتعني "الاعضاء الحاضرين والمبدلين بصوت ايجابي أو سلبي" . ويعتبر الاعضاء الممتنعين عن التصويت على أنهم لم يصوتوا .

المادة 33

1. تحتاج مقررات الجمعية التالية الى أغلبية الثلثة أرباع :

(أ) زيادة المبلغ الأقصى للتعويض القابل للدفع من جانب الصندوق ، وفقاً للفقرة 6 من المادة 4 ؛

(ب) قرار ، في ظل الفقرة 4 من المادة 5 ، يتعلق بالاستعاضة عن الصكوك المشار إليها في تلك الفقرة ؛

(ج) تكليف اللجنة التنفيذية بالمهام المحددة في الفقرة 5 من المادة 18 .

2. تحتاج مقررات الجمعية التالية الى اغلبيه العلفين :

(أ) قرار بموجب الفقرة 3 من المادة 13 بعدم اتخاذ اجراء ضد المساهم أو بعدم متابعة مثل هذا الاجراء ؛

(ب) تعيين المدير بموجب الفقرة 4 من المادة 18 ؛

(ج) انشاء هيئات فرعية ، بموجب الفقرة 9 من المادة 18 .

المادة 34

1. يتمتع الصندوق ، وأصوله ، ودخله ، بما في ذلك المساهمات ، وممتلكاته الأخرى بالاعفاء من جميع الضرائب المباشرة في كل الدول المتعاقدة .

2. وعند قيام الصندوق بمشتريات هامة لممتلكات منقولة أو غير منقولة ، أو اذا ما نفذت له اشغال مهمة ضرورية لتنفيذ انشطته الرسمية وكانت تكاليفها تدرج في الضرائب غير المباشرة أو ضرائب المبيعات ، فإن على حكومات الدول الاعضاء أن تتخذ ، حيثما أمكن ، تدابير مناسبة لاعفائه من مقادير تلك الرسوم والضرائب أو لردّها اليه .

3. لا يمتنع أي اعفاء في حال الرسوم ، أو الضرائب ، أو المستحقات حينما تشكل بصورة بحتة مدفوعات لخدمات المرافق العامة .

4. يتمتع الصندوق بالاعفاء من جميع الرسوم والضرائب الجمركية ، والضرائب الأخرى ذات العلاقة المفروضة على الحاجيات المستوردة أو المصدرة من جانبه أو بالنيابة عنه لاستخدامه الرسمي . ولا يجوز التنازل عن الحاجيات المستوردة على هذا النحو مجاناً أو مقابل عوض في اقليم البلد الذي استوردت اليه إلا حسب شروط تقرها حكومة ذلك البلد .

5. يخضع الأشخاص المساهمون في الصندوق والضحايا وأصحاب السفن الذي يتلقون تعويضاً من الصندوق للتشريعات المالية للدولة التي تسري عليهم ضرائبها ، ولا يتمتع هؤلاء بأي اعفاء خاص أو منفعة أخرى في هذا الصدد .

6. لايجوز افشاء معلومات تتعلق بالمساهمين الأفراد ، والموفرة خدمة لأغراض هذه الاتفاقية ، خارج الصندوق ، إلا بمقدار ما قد يكون ضرورياً جداً لتمكين الصندوق من اداء مهامه بما ذلك رفع الدعاوى القانونية والدفاع فيها .

7. وبغض النظر عن اللوائح الحالية أو المقبلة المتعلقة بالعملاء أو التحويلات ، فإن على الدول المتعاقدة أن تجيز تحويل ودفع أي مساهمة للصندوق وأي تعويض مدفوع من جانبه دون أية قيود .

احكام انتقالية

المادة 35

1. لايتحمل الصندوق أي التزام كان في ظل المادة 4 أو 5 فيما يتعلق بالاحداث الواقعة خلال فترة قدرها مائة وعشرين يوماً بعد نفاذ هذه الاتفاقية .

2. لايجوز رفع مطالبات تتعلق بالتعويض بموجب المادة 4 ومطالبات بالاعاضة بموجب المادة 5 ، والناشئة عن احداث واقعة بعد مائة وعشرين يوماً ولكن ضمن فترة اقصاها مائتين واربعين يوماً من نفاذ هذه الاتفاقية على الصندوق قبل انقضاء فترة مائتين واربعين يوماً بعد نفاذ هذه الاتفاقية .

المادة 36

يتولى الأمين العام للمنظمة الدعوة لعقد الدورة الأولى للجمعية . وتنعقد هذه الدورة في أسرع وقت ممكن بعد نفاذ هذه الاتفاقية على ألا يتجاوز ذلك ، في أي حال من الأحوال ، فترة ثلاثين يوماً بعد سريان مثل هذا النفاذ .

بنود ختامية

المادة 37

1. يُفتح باب هذه الاتفاقية للتوقيع أمام الدول التي وقعت أو انضمت الى اتفاقية المسؤولية ، وأمام أي دولة ممثلة في مؤتمر انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1971 . وتعرض الاتفاقية للتوقيع حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1972 .

2. ورهنأً بأحكام الفقرة 4 ، فإن على الدول التي وقعت الاتفاقية أن تصدقها ، أو تقبل بها ، أو توافق عليها .

3. ورهنأً بأحكام الفقرة 4 ، فإن باب الانضمام الى هذه الاتفاقية سيكون مشرعاً أمام الدول التي لم توقع عليها .

4. يحق فحسب للدول التي صادقت على اتفاقية المسؤولية ، أو قبلت بها ، أو وافقت عليها ، أو انضمت اليها ، أن تصدق هذه الاتفاقية ، أو تقبل بها ، أو توافق عليها ، أو تنضم اليها .

المادة 38

1. يكون التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الانضمام عن طريق ايداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة .
2. يعتبر أي صك بالتصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الانضمام يودع بعد نفاذ تعديل ما على هذه الاتفاقية فيما يتعلق بجميع الدول المتعاقدة الراهنة أو بعد اتمام كل التدابير المطلوبة لنفاذ التعديل فيما يتصل بتلك الأطراف منطبقاً على الاتفاقية في صيغتها المنقحة بذلك التعديل .

المادة 39

وقبل نفاذ هذه الاتفاقية فإن على أي دولة ، عند ايداع الصك المشار اليه في الفقرة 1 من المادة 38 ، وبصورة سنوية بعد ذلك في أي موعد يحدده الأمين العام للمنظمة ، أن تبث اليه باسم وعنوان أي شخص يكون مسؤولاً فيما يتعلق بها عن المساهمة في الصندوق تمشياً مع المادة 10 وكذلك بيانات عن الكميات ذات العلاقة من زيت المساهمة التي تلقاها مثل هذا الشخص في اقليم تلك الدولة اثناء السنة التقويمية السالفة .

المادة 40

1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يعقب تاريخ تلبية المتطلبات التالية :
(أ) ايداع ثماني دول على الأقل لصكوك التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الانضمام لدى الأمين العام للمنظمة ، و
(ب) ورود معلومات الى الأمين العام للمنظمة وفقاً للمادة 39 تفيد بأن أولئك الأشخاص في مثل تلك الدول الذين سيكون مسؤولين عن المساهمة تمشياً مع المادة 10 قد تلقوا اثناء السنة التقويمية السالفة كمية اجمالية من زيت المساهمة لا تقل عن 750 مليون طن .
2. على أن هذه الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ قبل نفاذ اتفاقية المسؤولية .
3. وبالنسبة لكل دولة تقوم لاحقاً بتصديق هذه الاتفاقية ، أو تقبل بها ، أو توافق عليها ، أو تنضم اليها ، فإن مفعول الاتفاقية يسري في اليوم التسعين من تاريخ ايداع مثل هذه الدولة للصك المناسب .

المادة 41

1. يجوز لأي دولة متعاقدة أن تسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد تاريخ نفاذها بالنسبة اليها .

2. يكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام للمنظمة .
3. يسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من ايداع صكه لدى الامين العام للمنظمة ، او بعد فترة اطول تحدد في الصك المذكور .
4. يعتبر الانسحاب من اتفاقية المسؤولية انسحاباً من هذه الاتفاقية . ويسري مفعول مثل هذا الانسحاب في التاريخ ذاته الذي يسري فيه مفعول الانسحاب من اتفاقية المسؤولية وفقاً للفقرة 3 من المادة السادسة عشرة من تلك الاتفاقية .
5. وبغض النظر عن انسحاب دولة متعاقدة وفقاً لهذه المادة ، يستمر انطباق أي أحكام من هذه الاتفاقية تتعلق بالالتزامات بتقديم المساهمات في ظل المادة 10 فيما يتعلق بحادث مشار اليه في الفقرة 2(ب) من المادة 12 وواقع قبل نفاذ الانسحاب .

المادة 42

1. يحق لأي دولة متعاقدة ، خلال تسعين يوماً من ايداع صك للانسحاب ترى أنه سيسفر عن زيادة كبيرة في مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية ، أن تطلب الى المدير أن يعقد دورة استثنائية للجمعية . وعلى المدير أن يدعو الجمعية الى الانعقاد في موعد لا يتجاوز ستين يوماً من تلقي ذلك الطلب .
2. يجوز للمدير ، بمبادرته الذاتية ، أن يدعو الى عقد دورة استثنائية للجمعية خلال ستين يوماً من ايداع صك بالانسحاب ، اذا ما رأى أن مثل هذا الانسحاب سيسفر عن زيادة مهمة في مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية .
3. واذا ما قررت الجمعية في دورة استثنائية معقودة وفقاً للفقرة 1 أو 2 أن الانسحاب سيسفر عن زيادة مهمة في مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية ، فإنه يجوز لأي من هذه الدول ، وفي موعد لا يتجاوز مائة وعشرين يوماً قبل تاريخ نفاذ ذلك الانسحاب ، أن تسحب من هذه الاتفاقية اعتباراً من التاريخ ذاته .

المادة 43

1. يتوقف سريان مفعول هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يهبط فيه عدد الدول المتعاقدة الى اقل من ثلاث .
2. على الدول المتعاقدة الملزمة بهذه الاتفاقية في التاريخ الذي يسبق يوم توقف سريان مفعولها أن تُكَيِّنَ الصندوق من ممارسة مهامه على النحو الموصوف في المادة 44 وأن تظل ، لتلك الغاية فحسب ، ملزمة بهذه الاتفاقية .

المادة 44

1. إذا ما توقف سريان مفعول هذه الاتفاقية ، فإن الصندوق مع ذلك
(أ) سيفي بالتزاماته فيما يتعلق بأي حادث واقع قبل توقف سريان مفعول الاتفاقية ؛
(ب) سيكون مخولاً بممارسة حقوقه فيما يتعلق بالمساهمات الى المدى الذي تكون فيه هذه المساهمات ضرورية للوفاء بالتزامات في ظل الفقرة الفرعية (أ) ، بما ذلك نفقات ادارة الصندوق الضرورية لهذه الغاية .
2. تتخذ الجمعية كل التدابير المناسبة لاتهام افعال الصندوق ، بما في ذلك التوزيع المنصف لاية اصول متبقية على أولئك الأشخاص الذين ساهموا في الصندوق .
3. ولاغراض هذه المادة فإن الصندوق يظل شخصاً قانونياً .

المادة 45

1. يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمراً بغرض تنقيح أو تعديل هذه الاتفاقية .
2. تعقد المنظمة مؤتمراً للدول المتعاقدة بغرض تنقيح أو تعديل هذه الاتفاقية بناءً على طلب ما لا يقل عن ثلث جميع الدول المتعاقدة .

المادة 46

1. تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للمنظمة .
2. يقوم الأمين العام للمنظمة بما يلي :
(أ) اعلام جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنظمة اليها بالاتي :
'1' كل توقيع جديد أو ابداع لصك مع تاريخ ذلك ؛
'2' تاريخ نفاذ الاتفاقية ؛
'3' أي انسحاب من الاتفاقية وتاريخ نفاذ ذلك ؛
(ب) ارسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية الى كل الدول الموقعة على الاتفاقية والى جميع الدول المنظمة اليها .

المادة 47

- وفور نفاذ هذه الاتفاقية ، يبعث الأمين العام للمنظمة بنسخة صادقة مصدقة منها الى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .

المادة 48

حررت هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغتين الانكليزية والفرنسية ، ويعتبر هذان النصان متساويين في الحجية . وستعد أمانة المنظمة ترجمات رسمية عنها باللغتين الروسية والاسبانية وتودعها مع الأصل الموقع .

وإشهاداً على ذلك قام المفوضون الموقعون أدناه* ، المخولون أصولاً بذلك ، بالتوقيع على الاتفاقية الحالية .

أبرمت في مدينة بروكسل في اليوم الثامن عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين .

* حذفت التوقيعات .

قرار المؤتمر

إن الدول الممثلة في مؤتمر إنشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي ،

إن اهتمت الاتفاقية الدولية لإنشاء الصندوق المذكور ،

وإن تعي أن من الضروري ، قبل نفاذ الاتفاقية ، وإلى بعض الوقت بعد ذلك ، اعداد بعض التدابير الادارية والتنظيمية بما يكفل أن يكون الصندوق ، اعتباراً من تواريخ نفاذ الاتفاقية ، قادراً على العمل على النحو المناسب ، دون تحيز فيما يتعلق بموقع مقر الصندوق ،

يطلب الى المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية ، وعلى اساس أن كل النفقات المترتبة سيعاد تسديدها من جانب الصندوق :

1. أن تطلب الى الأمين العام للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية أن يدعو ، وفقاً للمادة 26 من الاتفاقية المذكورة ، الى عقد الدورة الاولى لجمعية الصندوق ، وأن يتخذ الترتيبات الضرورية لذلك ؛

2. أن تقدم كل المعونة الضرورية لإنشاء الصندوق ؛

3. أن توفر المرافق وخدمات الدعم حسبما هو مناسب ؛

4. أن توفر الموظفين الضروريين على أساس مؤقت .

قائمة بالمشاركين في المؤتمر

حكومة جمهورية الجزائر

السيد م. عايط شعلال
السيد هـ. مصلوب
السيد م. س. تغليت

حكومة الأرجنتين

السيد B.I. Varela
الآنسة S.M. Ruiz Cerutti

حكومة استراليا

السيد O.L. Davis
السيد L.N. Etherton
السيد M.H. Killeen
السيد J.A. Coombs
السيد W.B. Nicholson
السيد D.J. O'Leary

حكومة مملكة بلجيكا

السيد A. Lilar
السيد A. de Vogelaere
السيد C.V. Van Copenol
السيد de Gerlache de Gomery
السيد W. Vanderperren
السيد J. Pluymers
السيد P. Smeesters
السيد W. Bentein
السيد de Schrijver
السيد R. Pourtois
السيد M. Grandjean
السيد J. Philippe
السيد Dessy
السيد R. Mertes
السيد C. du Fontbare
السيد M. Hollenfeltz du Treux
السيد E. Gutt
السيد J. da Costa
السيد P. Snoy
السيد Noyrinck
السيد C. Van den Bosch

حكومة البرازيل

السيد G.E. do Nascimento e Silva
السيد H. de Almeida Rego
السيد B.B. Barbosa
السيد Pereira dos Santos
السيدة L. Patriota de Moura
السيد G.A.T. Barbosa
السيد M.P.R. da Costa
السيد L.T. Caldas de Moura
السيد R. Cunba

حكومة بلغاريا

M. Karasimeonov السيد
G. Kandilarov السيد

حكومة كندا

J. C. Langley السيد
C.K. Kennedy السيد
J.L. MacAngus السيد
T.C. Bacon السيد
G. Alexandrowicz السيد

حكومة كوستاريكا

M. Dolbes السيد
E. Ugalde Alvarez السيد

حكومة الدنمارك

A. Philip السيد
E. Lysgaard السيد
E. Gesmar السيد
V. Wenzell السيد
G. Falslev السيد
A. Sorensen السيد

حكومة الاكوادور

G. Escudero السيد
N. Benitez السيد

حكومة جمهورية مصر العربية

السيد زكريا الصدر
السيد س. صبحي
السيد عيسى
السيد ر. ذ. جمعة

حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية

R. von Keller السيد
R. Franta السيد
R. Herber السيد
C. Hinz السيد
R. Ganten السيد
W. Lampe السيد
S. von Welck السيد
R. von Lukowitz السيد
H.J. Dueckert السيد

حكومة جمهورية فنلندا

O. Lares السيد
T. Niklander السيد
H. Mutttilainen السيد
P. Forsskahl السيد
U. Turunen السيد

حكومة فرنسا

R. Jeannel السيد
C. Douay السيد
J. Coursaget السيد
C. de Ravignan الانسة
Watine السيدة
J.E. Hirsch السيد
J.L. Guibert السيد
J.L.M. Morand السيد

حكومة جمهورية غانا

Y.K. Quartey السيد
D.M. Mills السيد
C.G. Wilmot السيد

حكومة اليونان

J. Dracoulis السيد
K. Spiliopoulos السيد
A. Georgakopoulos السيد
G. Colymvas السيد
I. Perrakis السيد
E. Photiadis السيد

حكومة غواتمالا

J.A. Palacios Garcia السيد

حكومة جمهورية الهند

R. Doraiswamy السيد
I.C. Jain السيد
S. Bannerjee السيد

حكومة جمهورية اندونيسيا

S. Sjidiman السيد
S. Soekotjo السيد
C. Tauran السيد
R. Sani السيد
T. Utomo السيد
E. Soeprapto السيد
R. Robbani السيد

حكومة ايران

السيد I. Said-Varizi

حكومة جمهورية العراق

السيد ا.هـ. جواد

حكومة ايرلندا

السيد J.N. McGovern

حكومة ايطاليا

السيد G. Pignatti Morano di Custoza

السيد M.C. Egidi

السيد C. Chirico

السيد B. Amoroso

السيد D. Machetti

السيد U. Pedaci

حكومة جامايكا

السيد D.B. Rainford

الانسة P. Chavannes

حكومة اليابان

السيد I. Abe

السيد Y. Sonomura

السيد N. Takagi

السيد M. Date

السيد H. Tanikawa

السيد I. Nomura

السيد H. Sagara

السيد K. Saito

السيد M. Kuniyasu

السيد R. Sakurai

السيد K. Nakayama

السيد K. Shimizu

حكومة كينيا

السيد A Adede

حكومة كوريا

السيد I.Y. Chung

السيد S.S. Kim

حكومة الجمهورية اللبنانية

السيد ك. لبيكي
السيد س. الخوري

حكومة ليبيريا

A. Massaquoi السيد
F.T. Lininger السيد
B.J. Wordsworth السيد
A. Rudick السيد
M.F.W. Yancy, Jr. السيد
H.N. Conway, Jr. السيد
J.A. Zinna السيد
E. Levi السيد
B.H. White السيد

حكومة الجمهورية العربية الليبية

السيد م. نوري
السيد أ. اسماعيل

حكومة مالاغاسي

A. Razafindrabe السيد
R. Rambahiniarison السيد

حكومة المكسيك

F.J. Perez Elias السيد

حكومة موناكو

C. Solamito السيد
Victor de Lesseps السيد
G. de Rouvreux السيد

حكومة هولندا

J. van Rijn van Alkemade السيد
G.W. Maas Geesteranus السيد
H.F.M. Bertels السيد
G.J.A. Schouten السيد
H. van Zijl de Jong السيد
W.W. Sturms السيد

حكومة مملكة النرويج

L. Oftedal Broch السيد
S. Storhaug السيد
M. Hareide السيد
P. Gram السيد
S. Holt السيد
A. Poulsson السيد
A. Rein السيد
A. Rikheim السيد

حكومة بنما

السيد E. Barletta de Nottebohm

حكومة جمهورية الفلبين

السيد Antero P. Liwanag

السيد Thomas T. Syquia

حكومة بولندا

السيد R. Pietraszek

السيد J. Vonau

السيد A. Olszowka

السيد Z. Lichniak

السيد J. Siedlecki

السيد S. Suchorzewski

حكومة البرتغال

السيد G.M.S. Braga Pimentel

السيد J.L.P.P. Coutinho

حكومة رومانيا

السيد R. Economu

حكومة السنغال

السيد H. Chevillard

حكومة سنغافورة

السيد P.C. Goh

السيد H.L. Seah

حكومة اسبانيا

السيد F. Escoriaza

السيد J. Blanca

السيد O. Oyarzabal

السيد J.A. de Yturriaga

الانسة L. Corretjer

السيد P. Bustamente

السيد J.L. Alvarez Alonso

حكومة المملكة السويدية

السيد U. Nordenson
السيدة B. Blom
السيد G. Torgils
السيد M. Jacobsson
السيد T. Andersson
السيد M. Gezelius
السيد P.E. Hedborg

حكومة سويسرا

السيد W. Müller
السيد Remy Godet
السيد C. Rubin
السيد H. Schneider
السيد C. Demarex

حكومة الجمهورية العربية السورية

السيد أ. داوودي
السيد ب. لفتي

حكومة تايلندا

السيد S. Sucharitkul
السيد S. Visuddhidham
السيد P. Rotanaphruk

حكومة توغو

السيد V. de Medeiros
السيد O. Pana

حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية

السيد V. Tikhonov
السيد J. Djavad
السيد G. Maslov
السيد A. Makovsky
السيد I. Kozlovsky
السيد V. Boulanenkov
السيد J. Belichenko

حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

السيد G.R.W. Brigstocke
السيد M.J. Kerry
السيد K.W. McQueen
السيد H.J. McNeill
السيد G.W. Ingram
السيد E.H. Whitaker
السيد H.E. Darwin
السيد M.R. Eaton
السيد S. Cotton
السيد P.G.F. Leader
السيد E.V. Jones

حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

A.L. Doud السيد
E.A. Massey السيد
W.J. Ford السيد
G.R. Hallberg السيد
P.R. Peck السيد

حكومة فيتنام

Le-Thoi-Binn السيد

حكومة يوغوسلافيا

V. Brajkovic السيد
E. Pallua السيد
I. Colovic السيد
N. Percic السيد

حكومة زائير

M.L.F. Inonga السيد
A. Kumbu السيد
R. Kinkie السيد
A. Kembukuswa السيد

مجلس أوروبا

M. Evans السيد

المجموعة الاقتصادية الأوروبية

H. Nagelmackers السيد
J. Sirchis السيد
M. Prelle السيد

المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص

P. Simon السيد
M.R. Hennebicq الأنسة

اتحاد البلطيق البحري الدولي

O.W. Arenfeldt السيد

الغرفة الدولية للتجارة

F. Satre السيد
J. Featherstone السيد
C. Legendre الأنسة

الغرفة الدولية للنقل البحري

D.W. Taylor السيد
T. Rafgaard السيد

رابطة القانون الدولي

K.W. Cuperus السيد

الحفل الدولي البحري لشركات النفط

P.A. Medcraft السيد
C.A. Walder السيد
B. Dubais السيد
H.A. Steyn, Jr. السيد
J.R. Keates السيد
A.F. Tripp, Jr. السيد

الرابطة الدولية الدائمة للمؤتمرات الملاحية

J.G. Leite السيد

اللجنة البحرية الدولية

C. van den Bosch السيد
L. van Varenbergh السيد

أمانة المؤتمر

Colin Goad السيد	الأمين العام
T. Mensah السيد	الأمين التنفيذي
T. Busha السيد	نائب الأمين التنفيذي
F. de Franchis السيد	الموظف القانوني
Y. Sasamura السيد	المستشار التقني
J. Wojtysko السيد	أمين اللجنة
H. Mallet السيد	رئيس خدمات المؤتمر
N. Kodmani السيد	موظف العلاقات الخارجية
A. Macintosh الانسة	موظف المؤتمر
R. Heard الانسة	موظف الوثائق

بروتوكول الإتفاقية الدولية بشأن
إنشاء صندوق دولي للتعويض
عن أضرار التلوث الزيتي لعام ١٩٧١

إن أطراف البروتوكول الحالي ،

إذ نظرت في الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي ،
المبرمة في مدينة بروكسل في 18 كانون الأول/ديسمبر عام 1971 ،

قد اتفقت على ما يلي :

المادة الأولى

لأغراض البروتوكول الحالي فإن :

1. "الاتفاقية" : هي الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي ، لعام 1971 .
2. "اتفاقية المسؤولية" : تحمل المعنى ذاته الوارد في الاتفاقية .
3. "المنظمة" : تحمل المعنى ذاته الوارد في الاتفاقية .
4. "الأمين العام" : هو الأمين العام للمنظمة .

المادة الثانية

يستعاض عن الفقرة 4 من المادة 1 من الاتفاقية بالنص التالي :

"الوحدة الحسابية" أو "الوحدة النقدية" : هي الوحدة الحسابية أو الوحدة النقدية ، حسب الحالة ، المشار إليها في المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية ، في صيغتها المعدلة ببروتوكولها المعتمد في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 .

المادة الثالثة

تُعدل المبالغ المشار إليها في الاتفاقية حيثما وردت على النحو التالي :

(1) المادة 4 :

'1' يستعاض عن "450 مليون فرنك" بـ "30 مليون وحدة حسابية أو 450 وحدة نقدية" ؛

'2' يستعاض عن "900 مليون فرنك" بـ "60 مليون وحدة حسابية أو 900 وحدة نقدية" ؛

(ب) في المادة 5 :

'1' يستعاض عن "1 500 فرنك" بـ "100 وحدة حسابية أو 1 500 وحدة نقدية" ؛

'2' يستعاض عن "125 مليون فرنك" بـ "8 333 000 وحدة حسابية أو 125 وحدة نقدية" ؛

'3' يستعاض عن "2 000 فرنك" بـ "133 وحدة حسابية أو 2 000 وحدة نقدية" ؛

'4' يستعاض عن "210 ملايين فرنك" بـ "14 مليون وحدة حسابية أو 210 ملايين وحدة نقدية" .

(ج) في المادة 11 ، يستعاض عن "75 مليون فرنك" بـ "5 ملايين وحدة حسابية أو 75 مليون وحدة نقدية" .

(د) في المادة 12 ، يستعاض عن "15 مليون فرنك" بـ "1 مليون وحدة حسابية أو 15 مليون وحدة نقدية" .

المادة الرابعة

1. يُفتح باب البروتوكول الحالي للتوقيع أمام أي دولة وقعت الاتفاقية أو انضمت إليها وأمام أي دولة دعيت لتمثل في مؤتمر تنقيح أحكام الوحدة الحسابية في الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي ، لعام 1971 ، المنعقد في مدينة لندن بين 17 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 . ويُعرض البروتوكول للتوقيع من 1 شباط/فبراير 1977 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1977 في مقر المنظمة .

2. ورهنًا بالفقرة 4 من هذه المادة ، فإن البروتوكول الحالي معروض للمصادقة ، أو القبول ، أو الموافقة ، من جانب الدول التي وقعت عليه .

3. ورهنًا بالفقرة 4 من هذه المادة ، فإن باب الانضمام إلى هذا البروتوكول سيكون مشرعاً أمام الدول التي لم توقع عليه .

4. يجوز للدول الأطراف في الاتفاقية أن تصادق على البروتوكول الحالي ، أو تقبل به ، أو توافق عليه ، أو تنضم إليه .

المادة الخامسة

1. يكون التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الانضمام عن طريق ايداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام .
2. يعتبر أي صك بالتصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الانضمام يودع بعد نفاذ تعديل ما على البروتوكول الحالي فيما يتعلق بجميع الأطراف الراحنة أو بعد اتمام كل التدابير المطلوبة لنفاذ التعديل فيما يتصل بجميع الأطراف الراحنة منطبقاً على البروتوكول في صيغته المنقحة بذلك التعديل .

المادة السادسة

1. يبدأ نفاذ البروتوكول الحالي بالنسبة للدول التي صدقت عليه ، أو قبلت به ، أو وافقت عليه ، أو انضمت اليه في اليوم التسعين الذي يعقب تاريخ تلبية المتطلبات التالية :
- (أ) ايداع ثنائي دول على الأقل لصكوك التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الانضمام لدى الأمين العام ، و

(ب) ورود معلومات الى الأمين العام وفقاً للمادة 39 من الاتفاقية تفيد بأن أولئك الأشخاص في تلك الدول الذين سيكونون مسؤولين عن المساهمة وفقاً للمادة 10 من الاتفاقية قد تلقوا في السنة التقويمية السالفة كمية اجمالية من زيت المساهمة لا تقل عن 750 مليون طن .

2. على أن مفعول البروتوكول الحالي لن يسري قبل نفاذ الاتفاقية .
3. وبالنسبة لكل دولة تقوم لاحقاً بتصديق البروتوكول الحالي ، أو تقبل به ، أو توافق عليه ، أو تنضم اليه فإن مفعول البروتوكول يسري في اليوم التسعين من تاريخ ايداع تلك الدولة للصك المناسب .

المادة السابعة

1. يجوز لأي طرف أن ينسحب من البروتوكول الحالي في أي وقت بعد تاريخ نفاذه بالنسبة اليه .
2. يكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام .
3. يسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من ايداع صكه لدى الأمين العام أو بعد فترة أطول تحدد في الصك المذكور .

المادة الثامنة

1. يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمراً بغرض تنقيح أو تعديل البروتوكول الحالي .
2. تعقد المنظمة مؤتمراً لأطراف البروتوكول الحالي بغرض تنقيحه أو تعديله بناءً على طلب مالا يقل عن ثلث الأطراف .

المادة التاسعة

1. يودع البروتوكول الحالي لدى الأمين العام .
2. يقوم الأمين العام بما يلي :
 - (أ) اعلام جميع الدول الموقعة على البروتوكول الحالي أو المنظمة اليه بالاتي :
 - '1' كل توقيع جديد أو ايداع لصك مع تاريخ ذلك ؛
 - '2' تاريخ نفاذ البروتوكول الحالي ؛
 - '3' ايداع أي صك بالانسحاب من البروتوكول الحالي الى جانب تاريخ نفاذ ذلك ؛
 - '4' أي تعديلات على البروتوكول الحالي ؛

(ب) ارسال نسخ صادقة مصدقة من البروتوكول الحالي الى جميع الدول التي وقعت عليه أو انضمت اليه .

المادة العاشرة

وفور نفاذ هذا البروتوكول ، يبعث الأمين العام بنسخة صادقة مصدقة منه الى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .

المادة الحادية عشرة

حرر البروتوكول الحالي في نسخة أصلية واحدة باللغتين الانكليزية والفرنسية ، ويعتبر هذان النصان متساويين في الحجية . وستعد أمانة المنظمة ترجمات رسمية باللغتين الروسية والاسبانية وتودعها مع الأصل الموقع .

أبرم في مدينة لندن في اليوم التاسع عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام ألف وتسعمائة وستة وسبعين .

وإشهاداً على ذلك قام الموقعون أدناه* ، المخولون أصولاً بذلك ، بالتوقيع على البروتوكول الحالي .

* حذفت التوقيعات .

بروتوكول عام ١٩٩٢ لتعديل الإتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام ١٩٧١

إن أطراف البروتوكول الحالي ،

إن نظرت في الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي ،
لعام ١٩٧١ ، وبروتوكول عام ١٩٨٤ المتعلق بها ،

وإن تلاحظ أن بروتوكول عام ١٩٨٤ لتلك الاتفاقية ، الذي يوفر اتفاقاً محسناً وتعويضاً معززاً ،
لم يدخل حيز التنفيذ ،

وإن تؤكد أهمية المحافظة على قدرة النظام الدولي للمسؤولية والتعويض بشأن التلوث
الزيتي على الاستمرار ،

وإن تدرك الحاجة إلى ضمان نفاذ محتوى بروتوكول عام ١٩٨٤ في أقرب وقت ممكن ،

وإن تعي مصلحة الدول الأطراف في الترتيب لكي تكون الاتفاقية المعدلة متعاشية مع
الاتفاقية الأصلية ومكملة لها خلال فترة انتقالية ،

واقتراناً منها بأن على قطاع النقل البحري ومصالح الشحنات الزيتية أن يواصلوا تشاطر
التبعات الاقتصادية لأضرار التلوث الناجمة عن قيام السفن بنقل الزيت السائب بحراً ،

وإن تأخذ في حساباتها اعتماد بروتوكول عام ١٩٩٢ لتعديل الإتفاقية الدولية بشأن المسؤولية
المدنية عن أضرار التلوث الزيتي ، لعام ١٩٦٩ ،

قد اتفقت على ما يلي :

المادة ١

الاتفاقية التي تعدلها أحكام هذا البروتوكول هي الاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي
للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي ، لعام ١٩٧١ ، والمشار إليها فيما بعد باسم "اتفاقية الصندوق
لعام ١٩٧١" . وبالنسبة للدول الأطراف في بروتوكول عام ١٩٧٦ لاتفاقية الصندوق لعام ١٩٧١ ،
تعتبر هذه الإشارة متضمنة لاتفاقية الصندوق لعام ١٩٧١ في صيغتها المعدلة بذلك البروتوكول .

المادة 2

تعديل المادة 1 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي :

1. يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي :
 1. "اتفاقية المسؤولية لعام 1992" : هي الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1992 .
2. تضاف بعد الفقرة 1 فقرة جديدة كما يلي :
 - 1 مكرر. "اتفاقية الصندوق لعام 1971" : هي الاتفاقية الدولية لانشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1971 . وبالنسبة للدول الاطراف في بروتوكول عام 1976 لتلك الاتفاقية ، يعتبر المصطلح متضمناً لاتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المنقحة بذلك البروتوكول .
3. يستعاض عن الفقرة 2 بالنص التالي :
 2. تحمل تعابير "السفينة" و"الشخص" و"المالك" و"الزيت" و"اضرار التلوث" و"التدابير الوقائية" و"الحادث" و"المنطقة" المعاني ذاتها المسندة اليها في المادة الاولى من اتفاقية المسؤولية لعام 1992 .
4. يستعاض عن الفقرة 4 بالنص التالي :
 4. يحمل تعبير "الوحدة الحسابية" المعنى ذاته المسند اليه في الفقرة 9 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1992 .
5. يستعاض عن الفقرة 5 بالنص التالي :
 5. يحمل تعبير "الجمولة السفينة" المعنى ذاته المسند اليه في الفقرة 10 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1992 .
6. يستعاض عن الفقرة 7 بالنص التالي :
 7. "الكفيل" : هو أي شخص يقدم تاميناً أو ضماناً مالياً آخر لتغطية مسؤولية المالك وفقاً للفقرة 1 من المادة السابعة لاتفاقية المسؤولية لعام 1992 .

المادة 3

تعديل المادة 2 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي :

يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي :

1. ينشأ بهذا صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث ، يطلق عليه اسم "الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث الزيتي لعام 1992" ويشار اليه فيما بعد باسم "الصندوق" ، وذلك بغرض تحقيق الاهداف التالية :

(أ) توفير التعويض عن اضرار التلوث ضمن المدى الذي تكون فيه الحماية التي تقدمها اتفاقية المسؤولية لعام 1992 غير كافية ؛

(ب) تحقيق الغايات ذات الصلة المحددة في هذه الاتفاقية .

المادة 4

يستعاض عن المادة 3 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 بالنص التالي :

تنطبق هذه الاتفاقية حصراً على ما يلي :

(أ) الاضرار الناجمة عن التلوث الواقعة :

'1' في اقليم دولة متعاقدة ، بما في ذلك بحرهما الاقليمي ، و

'2' في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة متعاقدة ، منشأة وفقاً للقانون الدولي ، او ، اذا لم تكن الدولة المتعاقدة قد انشأت مثل هذه المنطقة ، في منطقة وراء البحر الاقليمي لتلك الدولة وبحدائه على ان تحدها الدولة المذكورة وفقاً للقانون الدولي وبشرط الا تمتد الى ابعد من 200 ميل بحري من خطوط الاساس التي يقاس عندها عرض بحرهما الاقليمي ؛

(ب) التدابير الوقائية ، اينما تتخذ ، لتفادي هذه الاضرار او تقليلها الى الحد الادنى .

المادة 5

يعدل عنوان المواد من 4 الى 9 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 بحذف عبارة "والاعضاء" .

المادة 6

تعديل المادة 4 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي :

1. يستعاض عن الاشارات الخمس الواردة في الفقرة 1 الى "اتفاقية المسؤولية" بالاشارات الى "اتفاقية المسؤولية لعام 1992" .

2. يستعاض عن الفقرة 3 بالنص التالي :

3. واذا ما ثبت الصندوق ان اضرار التلوث ناجمة كلياً او جزئياً عن فعل او اجمام مرتكب بنية احداث ضرر من قبل الشخص المعاني من الضرر او بسبب اهمال ذلك الشخص ، فإن الصندوق يمكن ان يعلى كلياً او جزئياً من مسؤوليته في دفع تعويض الى ذلك الشخص . وفي اي حال فإن الصندوق يعلى ضمن الحدود التي كان يمكن ان يعلى مالك السفينة فيها بمقتضى الفقرة 3 من المادة الثالثة لاتفاقية المسؤولية لعام 1992 . على انه لايجوز ان يكون هناك اعفاء للصندوق فيما يتعلق بالتدابير الوقائية .

3. يستعاض عن الفقرة 4 بالنص التالي :

4. (ا) وما لم ينص على خلاف ذلك في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من هذه الفقرة ، فإن المبلغ الاجمالي للتعويض القابل للسداد من جانب الصندوق في ظل هذه المادة سيكون ، بالنسبة لأي حادث واحد ، محدوداً ، بحيث لايزيد المقدار الكلي لهذا المبلغ ومقدار التعويض المسدد فعلاً وفقاً لاتفاقية المسؤولية لعام 1992 عن اضرار للتلوث واقعة في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية حسب التعريف الوارد في المادة 3 ، عن 135 مليون وحدة حسابية .

(ب) وما لم ينص على خلاف ذلك في الفقرة الفرعية (ج) ، لايجوز ان يتجاوز المبلغ الاجمالي للتعويض القابل للسداد من جانب الصندوق في ظل هذه المادة عن اضرار للتلوث ناجمة عن ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي ، وحتمي ، وقاهر ، عن 135 مليون وحدة حسابية .

(ج) يكون الحد الأقصى لمبلغ التعويض المشار اليه في الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ب) 200 مليون وحدة حسابية فيما يتعلق بأي حادث يقع خلال اية فترة يكون هناك فيها ثلاثة اطراف في هذه الاتفاقية تبلغ الكمية الاجمالية لزيت المساهمة المتعلقة بها والتي يتلقاها اشخاص في اقاليم هذه الأطراف ، خلال السنة التقويمية السابقة ، 600 مليون طن او اكثر .

(د) لاتؤخذ الفائدة المتراكمة لصندوق منشأ وفقاً للفقرة 3 من المادة الخامسة لاتفاقية المسؤولية لعام 1992 ، إن وجدت ، بعين الاعتبار عند حساب الحد الأقصى للتعويض القابل للسداد من قبل الصندوق في ظل هذه المادة .

(هـ) تحوّل المبالغ الواردة في هذه المادة الى العملة الوطنية على اساس قيمة تلك العملة بما يعادلها من حق السحب الخاص في تاريخ قرار جمعية الصندوق بشأن اول موعد لدفع التعويض .

4. يستعاض عن الفقرة 5 بالنص التالي :

5. وحيثما يتجاوز مقدار المطالبات المثبتة ضد الصندوق المبلغ الاجمالي للتعويض القابل للسداد بمقتضى الفقرة 4 ، فإن المبلغ المتاح يجب ان يوزع على نحو تكون فيه النسبة بين أية مطالب ثابتة ومقدار التعويض المسترد فعلاً من قبل المدعي في ظل هذه الاتفاقية واحداً فيما يتعلق بجميع المدّعين .

5. يستعاض عن الفقرة 6 بالنص التالي :

6. يجوز لجمعية الصندوق ان تقرر ، في حالات استثنائية ، ان التعويض وفقاً لهذه الاتفاقية يمكن دفعه حتى لو لم ينشئ مالك السفينة صندوقاً بمقتضى الفقرة 3 من المادة الخامسة لاتفاقية المسؤولية لعام 1992 . وفي هذه الحالة تطبق ، وفقاً لذلك ، الفقرة 4(هـ) من هذه المادة .

المادة 7

تُحذف المادة 5 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 .

المادة 8

تعدل المادة 6 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي :

1. في الفقرة 1 ، يحذف رقم الفقرة وعبارة "او الاعاضة بموجب المادة 5" .

2. تحذف الفقرة 2 .

المادة 9

تعديل المادة 7 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي :

1. يستعاض في الفقرات 1 و3 و4 و6 عن الاشارات السبع الى "اتفاقية المسؤولية" بالاشارات الى "اتفاقية المسؤولية لعام 1992" .
2. تحذف من الفقرة 1 عبارة "او الاعاضة بموجب المادة 5" .
3. تحذف من الجملة الاولى في الفقرة 3 عبارتاً "او الاعاضة" و"او المادة 5" .
4. تحذف من الجملة الثانية في الفقرة 3 عبارة "او الفقرة 1 من المادة 5" .

المادة 10

يستعاض عن الاشارة الواردة في المادة 8 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 الى "اتفاقية المسؤولية" بالاشارة الى "اتفاقية المسؤولية لعام 1992" .

المادة 11

تعديل المادة 9 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي :

1. يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي :
1. وفيما يتعلق بأي مبلغ للتعويض عن اضرار التلوث يدفعه الصندوق وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من هذه الاتفاقية ، يكتسب الصندوق بالحلول حقوق الشخص المعوض على هذا النحو التي يمكن أن يتمتع بها بمقتضى اتفاقية المسؤولية لعام 1992 ازاء المالك او كليهما .
2. تحذف عبارة "او الاعاضة" من الفقرة 2 .

المادة 12

تعديل المادة 10 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي :

يستعاض عن العبارة الافتتاحية من الفقرة 1 بالنص التالي :

تسدد المساهمات السنوية الى الصندوق فيما يتعلق بكل دولة متعاقدة من قبل أي شخص تلقى كميات يزيد مجموعها عن 150 000 طن في السنة التقويمية المشار اليها في الفقرة 2(أ) أو (ب) من المادة 12 .

المادة 13

تحذف المادة 11 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 .

المادة 14

تعديل المادة 12 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي :

1. تحذف عبارة "على كل شخص مشار اليه في المادة 10" الواردة في الجملة الافتتاحية من الفقرة 1 .

2. تحذف عبارة "أو 5" من الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة 1'1 وتحل عبارة "أربعة ملايين وحدة حسابية" محل عبارة "15 مليون فرنك" .

3. تحذف الفقرة الفرعية 2'1(ب) .

4. تغدو الفقرة الفرعية (ج) الفقرة الفرعية (ب) ، والفقرة الفرعية (د) الفقرة الفرعية (ج) في الفقرة 2'1 .

5. يستعاض عن العبارة الافتتاحية في الفقرة 2 بالنص التالي :

تتولى الجمعية تحديد المبلغ الاجمالي للمساهمات المزمع تحصيلها . ويقوم المدير ، بناء على ذلك القرار ، وفيما يتعلق بكل دولة متعاقدة ، بحساب مقدار المساهمة السنوية لكل شخص مشار اليه في المادة 10 .

6. يستعاض عن الفقرة 4 بالنص التالي :

4. تغدو المساهمة السنوية مستحقة في التاريخ المنصوص عليه في اللوائح الداخلية للصندوق . ويجوز للجمعية أن تقرر تاريخاً مختلفاً للسداد .

7. يستعاض عن الفقرة 5 بالنص التالي :

5. يجوز للجمعية ، بموجب الشروط المنصوص عليها في اللوائح المالية للصندوق ، القيام بعمليات تحويل بين المبالغ الواردة وفقاً للمادة 2.12(أ) والمبالغ الواردة وفقاً للمادة 2.12(ب) .

8. تحذف الفقرة 6 .

المادة 15

تعديل المادة 13 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي :

1. يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي :

1. يُدرّ مبلغ اية مساهمة مستحقة بموجب المادة 12 ومتأخرة فوائد بمعدل يحدد وفقاً للنظام الداخلي للصندوق ، شريطة أن يكون من الجائز تحديد فوائد متباينة في ظل الظروف المتباينة .

2. تستبدل عبارة "المادتين 10 و11" في الفقرة 3 بعبارة "المادتين 10 و12" وتحذف عبارة "لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر" .

المادة 16

تضاف فقرة جديدة 4 للمادة 15 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 :

4. عندما لاتفي دولة متعاقدة بالتزاماتها بتقديم المعلومات المشار اليها في الفقرة 2 الى المدير ويسفر ذلك عن خسارة مالية للصندوق ، فإن تلك الدولة المتعاقدة تتحمل مسؤولية تعويض هذه الخسارة للصندوق . ويجوز للجمعية ، بناء على توصية المدير ، أن تقرر ما اذا كان على الدولة المتعاقدة دفع هذا التعويض .

المادة 17

يستعاض عن المادة 16 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 بالنص التالي :

المادة 18

تعديل المادة 18 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي :

1. تحذف عبارة " ، وشريطة مراعاة أحكام المادة 26 ، " الواردة في الجيلة الافتتاحية .

2. تحذف الفقرة 8 .

3. يستعاض عن الفقرة 9 بالنص التالي :

9. لانشاء أية هيئة فرعية مؤقتة أو دائمة ، فإنها قد ترى من الضروري تحديد اختصاصاتها واعطائها السلطة الضرورية لاداء الوظائف المسندة إليها ، وعند تعيين اعضاء لمثل هذه الهيئة ، فإن على الجمعية السعي لضمان توزيع جغرافي منصف للاعضاء وكفالة أن الدول المتعاقدة التي ترد فيما يتعلق بها أكبر كميات من زيت المساهمة ، تُؤثّر على نحو ملائم ، ويجوز تطبيق النظام الداخلي للجمعية ، مع التعديل المقتضى حسب الاحوال ، على أعمال مثل تلك الهيئة الفرعية ؛

4. تحذف عبارة " ، واللجنة التنفيذية ، " من الفقرة 10 .

5. تحذف عبارة " ، واللجنة التنفيذية ، " من الفقرة 11 .

6. تحذف الفقرة 12 .

المادة 19

تعديل المادة 19 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي :

1. يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي :

1. تعقد الجمعية دوراتها العادية مرة كل سنة تقويمية بناء على دعوة من المدير .

2. تحذف عبارة "اللجنة التنفيذية أو" من الفقرة 2 .

المادة 20

تحذف المواد من (21) الى (27) وكذلك عناوينها من اتفاقية
الصندوق لعام 1971 .

المادة 21

تعديل المادة 29 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي :

1. يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي :
 1. يعتبر المدير كبير الموظفين الإداريين للصندوق . ويؤدي ، رهناً بالتعليمات التي تصدرها له الجمعية ، تلك المهام التي توكلها إليه هذه الاتفاقية واللوائح الداخلية للصندوق والجمعية .
2. تحذف عبارة "أو من اللجنة التنفيذية" من الفقرة 2(هـ) .
3. تحذف عبارة "أو إلى اللجنة التنفيذية ، حسب الحالة" ، من الفقرة 2(و) .
4. يستعاض عن الفقرة 2(ز) بالنص التالي :
 - (ز) يقوم ، بالتشاور مع رئيس الجمعية ، بأعداد ونشر تقرير عن أوجه نشاط الصندوق خلال السنة التقويمية السابقة ؛
5. تحذف عبارة "، واللجنة التنفيذية" ، من الفقرة 2(ح) .

المادة 22

تحذف عبارة "اللجنة التنفيذية وفي" من الفقرة 1 من المادة 31 لاتفاقية الصندوق لعام 1971 .

المادة 23

تعديل المادة 32 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي :

1. تحذف عبارة "وفي اللجنة التنفيذية" من الجملة الافتتاحية .
2. تحذف عبارة "واللجنة التنفيذية" من الفقرة الفرعية (ب) .

المادة 24

تعديل المادة 33 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي :

1. حذف الفقرة 1 .
 2. يحذف رقم الفقرة من الفقرة 2 .
 3. يستعاض عن الفقرة الفرعية (ج) بالنص التالي :
- (ج) انشاء هيئات فرعية ، بموجب الفقرة 9 من المادة 18 ، والمسائل المتعلقة بهذا الانشاء .

المادة 25

يستعاض عن المادة 35 لاتفاقية الصندوق لعام 1971 بالنص التالي :

لايجوز رفع مطالبات تتعلق بالتعويض بموجب المادة 4 الناشئة عن احداث واقعة بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية قبل انقضاء مائة وعشرين يوماً من ذلك التاريخ .

المادة 26

تضاف ثلاث مواد جديدة بعد المادة 36 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي :

المادة 36 مكررة

تطبق الاحكام الانتقالية التالية خلال الفترة ، المشار اليها فيما بعد باسم الفترة الانتقالية ، التي تبدأ في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتنتهي في تاريخ سريان مفعول عمليات الانسحاب المنصوص عليها في المادة 31 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 :

(1) عند تطبيق الفقرة 1(1) من المادة 2 من هذه الاتفاقية ، فإن الاشارة الى اتفاقية المسؤولية لعام 1992 تتضمن الاشارة الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1969 ، سواء في صيغتها الاصلية او المنقحة ببروتوكول عام 1976 (المشار اليها في هذه المادة باسم "اتفاقية المسؤولية لعام 1969") وكذلك اتفاقية الصندوق لعام 1971 .

(ب) حينما يتسبب حادث باضرار تلوث واقعة ضمن نطاق هذه الاتفاقية ، يدفع الصندوق تعويضاً لأي شخص يعاني من اضرار التلوث وذلك بحسب اذا عجز مثل هذا الشخص عن الحصول على تعويض كامل وكاف عن الاضرار بمقتضى شروط اتفاقية المسؤولية لعام 1969 واتفاقية الصندوق لعام 1971 واتفاقية المسؤولية لعام 1992 ، وضمن حدود هذا ، بشرط انه فيما يتعلق باضرار التلوث الواقعة في نطاق هذه الاتفاقية والمتعلقة بطرف في هذه الاتفاقية ولكن ليس طرفاً في اتفاقية الصندوق لعام 1971 ، فإن الصندوق يدفع تعويضاً لأي شخص يعاني من اضرار التلوث وذلك بحسب اذا كان هذا الشخص ما كان ليستطيع الحصول على تعويض كامل وكاف لو ان هذه الدولة كانت طرفاً في كل من الاتفاقيات الواردة اعلاه ، وضمن حدود هذا .

(ج) عند تطبيق المادة 4 من هذه الاتفاقية فإن المقدار المأخوذ بعين الاعتبار عند تحديد المبلغ الاجمالي للتعويض المستحق على الصندوق يجب ان يشمل مقدار التعويض المسدد فعلاً بمقتضى اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ، إذا وجد ، ومقدار التعويض المسدد فعلاً او المعتبر انه قد سدد وفقاً لاتفاقية الصندوق لعام 1971 .

(د) تطبيق الفقرة 1 من المادة 9 لهذه الاتفاقية أيضاً على الحقوق المتمتع بها في ظل اتفاقية المسؤولية لعام 1969 .

المادة 36 مكررة ثالثاً

1 وفقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة ، فإنه يتعين ألا يتجاوز المبلغ الاجمالي للمساهمات السنوية فيما يتعلق بزيوت المساهمة المستلم في دولة متعاقدة واحدة خلال سنة تقويمية واحدة ما نسبته 27,5 في المائة من المبلغ الاجمالي للمساهمات السنوية بموجب بروتوكول عام 1992 لتعديل إتفاقية الصندوق لعام 1971 ، وذلك فيما يتعلق بهذه السنة التقويمية .

2 وإذا ما أدى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 12 إلى أن يزيد المبلغ الاجمالي للمساهمات المدفوعة من قبل اطراف مساهمة من دولة متعاقدة واحدة وبالنسبة لسنة تقويمية معينة ، عما نسبته 27,5 في المائة من مجموع المساهمات السنوية ، فإنه يتعين أن تخفض المساهمات المدفوعة من قبل كل المساهمين من هذه الدولة ، كل بنسبة ما له ، بحيث تبلغ نسبة مساهماتهم الاجمالية تساوي 27,5 في المائة من مجموع المساهمات السنوية في الصندوق فيما يتعلق بهذه السنة .

3 وإذا ما خفضت المساهمات المدفوعة من قبل اشخاص في دولة متعاقدة معينة ، بموجب الفقرة 2 من هذه المادة ، فإنه يتعين زيادة المساهمات المدفوعة من قبل الاشخاص في جميع الدول المتعاقدة الاخرى ، كل بنسبة ما له ، بما يكفل أن يصل المبلغ الاجمالي للمساهمات المدفوعة من قبل الاشخاص المسؤولين عن المساهمة في الصندوق فيما يتعلق بالسنة التقويمية المعنية إلى المبلغ الاجمالي للمساهمات الذي قرره الجمعية .

4 وظل احكام الفقرات من 1 إلى 3 لهذه المادة سارية إلى أن تبلغ الكمية الاجمالية لزيت المساهمة المستلم في جميع الدول المتعاقدة في سنة تقويمية واحدة ما قدره 750 مليون طن ، أو إلى أن تنقضي فترة 5 سنوات من تاريخ سريان بروتوكول عام 1992 المذكور ، ايهما تحقق أولاً .

المادة 36 مكررة رابعاً

بغض النظر عن احكام هذه الاتفاقية ، تطبق الاحكام التالية على ادارة الصندوق خلال الفترة التي تكون فيها كل من اتفاقية الصندوق لعام 1971 وهذه الاتفاقية سارية المفعول :

(أ) يجوز أن تقوم أيضاً امانة الصندوق ، المنشأة باتفاقية الصندوق لعام 1971 (المشار إليها فيما بعد باسم "صندوق عام 1971") التي يرأسها المدير ، بوظيفة امانة ومدير الصندوق .

(ب) وإذا قامت امانة ومدير صندوق عام 1971 أيضاً ، وفقاً للفقرة الفرعية (أ) ، بمهام امانة ومدير الصندوق فإن رئيس جمعية الصندوق يتولى تمثيل الصندوق في حالات تعارض المصالح بين صندوق عام 1971 والصندوق .

(ج) لا يعتبر المدير والموظفون والخبراء الذين يعينهم ، عند ادائهم لواجباتهم بمقتضى هذه الاتفاقية واتفاقية الصندوق لعام 1971 ، على أنهم يخرقون احكام المادة 30 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتأديتهم لواجباتهم بمقتضى هذه المادة .

(د) على جمعية الصندوق أن تسعى كي لاتتخذ قرارات تتعارض مع القرارات المتخذة من قبل جمعية الصندوق لعام 1971 . وإذا نشأت خلافات في الرأي فيما يتعلق بقضايا ادارية مشتركة ، فإن على جمعية الصندوق أن تعمل على التوصل الى اطلاق في الرأي مع جمعية الصندوق لعام 1971 ، بروح يسودها التعاون المتبادل وبما يراعي الاهداف المشتركة لكل من المنطقتين .

(هـ) يجوز أن تؤول للصندوق حقوق والتزامات وموجودات صندوق عام 1971 اذا قررت ذلك جمعية الصندوق لعام 1971 ، وفقاً للفقرة 2 من المادة 44 لاتفاقية الصندوق لعام 1971 .

(و) يسدد الصندوق الى صندوق عام 1971 جميع التكاليف والمصروفات الناجمة عن الخدمات الادارية التي اداها صندوق عام 1971 نيابة عن الصندوق .

المادة 36 مكررة خاصاً

البنود الختامية

تكون البنود الختامية لهذه الاتفاقية هي المواد من 28 الى 39 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 . وتفسر الاشارات الى الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية على انها اشارات الى الدول المتعاقدة في ذلك البروتوكول .

المادة 27

1. تقرأ اطراف هذا البروتوكول وتفسر اتفاقية الصندوق لعام 1971 وهذا البروتوكول على انهما صك واحد .

2. يطلق على المواد من 1 الى 36 مكررة خاصاً لاتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول اسم الاتفاقية الدولية بشأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1992 (اتفاقية الصندوق لعام 1992) .

البنود الختامية

المادة 28

التوقيع ، والتصديق ، والقبول ، والموافقة والانضمام

1. يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مدينة لندن من 15 كانون الثاني/يناير 1993 إلى 14 كانون الثاني/يناير 1994 امام اية دولة وقعت على إتفاقية المسؤولية لعام 1992 .
2. ورهنأ بمراعاة الفقرة 4 ، فإن هذا البروتوكول يخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة عليه .
3. ورهنأ بمراعاة الفقرة 4 ، يفتح باب هذا البروتوكول للانضمام امام الدول التي لم توقع عليه .
4. يجوز التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الى هذا البروتوكول من قبل الدول التي صدقت أو قبلت أو وافقت أو انضمت الى اتفاقية المسؤولية لعام 1992 فقط .

5. يسري مفعول التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق ايداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة .

6. تكون الدولة الطرف في هذا البروتوكول ولكنها ليست طرفاً في اتفاقية الصندوق لعام 1971 ملزمة باحكام اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول فيما يتعلق بالطرف الأخرى فيها ، ولكنها لا تكون ملزمة باحكام اتفاقية الصندوق لعام 1971 فيما يتعلق بالطرف تلك الاتفاقية .

7. يعتبر أي صك بالتصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الانضمام يودع بعد بدء نفاذ تعديل ما على اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول منطبقاً على الاتفاقية المنقحة على النحو المذكور ، وذلك حسبما تحوّرت بهذا التعديل .

المادة 29

معلومات عن زيت المساهمة

1. قبل نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لأية دولة ، فإن على تلك الدولة ، عند ايداع الصك المشار إليه في الفقرة 5 من المادة 28 ، وبصورة سنوية بعد ذلك في موعد يحدده الأمين العام للمنظمة ، أن تبعث إليه باسم وعنوان أي شخص يكون مسؤولاً فيما يتعلق بها عن المساهمة في الصندوق تمشياً مع المادة 10 لاتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول ، وكذلك ببيانات عن الكميات ذات العلاقة من زيت المساهمة التي تلقاها مثل هذا الشخص في إقليم تلك الدولة خلال السنة التقويمية السالفة .

2. وخلال الفترة الانتقالية ، يقوم المدير سنوياً ، من أجل الأطراف ، بإرسال بيانات عن الكميات ذات العلاقة من زيت المساهمة التي تلقاها الأشخاص المسؤولون عن المساهمة في الصندوق بمقتضى المادة 10 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول إلى الأمين العام للمنظمة .

المادة 30

النفاذ

1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد اثني عشر شهراً من تاريخ استيفاء الشروط التالية :

(أ) ايداع ثنائي دول على الأقل لصكوك التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الانضمام لدى الأمين العام للمنظمة ؛ و

(ب) ورود معلومات الى الامين العام للمنظمة وفقاً للمادة 29 تفيد بان اولئك الاشخاص الذين سيكونون مسؤولين عن المساهمة عملاً بالمادة 10 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 في ميقتها المعدلة بهذا البروتوكول قد تلقوا خلال السنة التقويمية السابقة كمية اجمالية من زيت المساهمة قدرها 450 مليون طن على الأقل .

2. على ان هذا البروتوكول لن يدخل حيز التنفيذ قبل بدء نفاذ اتفاقية المسؤولية لعام 1992 .

3. وبالنسبة لاية دولة تصدق او تقبل او توافق او تنضم الى هذا البروتوكول بعد استيفاء شروط الفقرة 1 الخاصة بالنفاذ ، فإن مفعول هذا البروتوكول يسري بعد اثني عشر شهراً من تاريخ ايداع هذه الدولة للصك المناسب .

4. يجوز لاية دولة ، عند ايداع صكها بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام فيما يتعلق بهذا البروتوكول ، ان تصرح بان هذا الصك لايعتبر نافذاً لغراض هذه المادة حتى نهاية فترة الأشهر الستة المنصوص عليها في المادة 31 .

5. يجوز لاية دولة تكون قد اصدرت تصريحاً وفقاً للفقرة السابقة ان تسحب في اي وقت من الاوقات عن طريق تقديم إخطار موجه الى الامين العام للمنظمة . ويبدأ نفاذ ذلك السحب في تاريخ تسلم الاخطار ، وتعتبر اية دولة قدمت هذا السحب على انها قد اودعت صكها بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام فيما يتعلق بهذا البروتوكول في ذلك التاريخ .

6. وتعتبر اية دولة قد تصدر تصريحاً وفقاً للفقرة 2 من المادة 13 لبروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1969 على انها اصدرت تصريحاً عملاً بالفقرة 4 من هذه المادة . ويشكل الانسحاب من التصريح في ظل الفقرة 2 من المادة 13 انسحاباً ايضاً في ظل الفقرة 5 من هذه المادة .

المادة 31

الانسحاب من اتفاقيتي عام 1969 وعام 1971

ورهنأً بالمادة 30 ، وفي غضون ستة اشهر بعد تاريخ استيفاء الشروط التالية :

(أ) ان تصبح ثنائي دول على الأقل اطرافاً في هذا البروتوكول او تودع صكوكها بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى الامين العام للمنظمة ، سواء خضعت للفقرة 4 من المادة 30 أم لا ، و

(ب) أن يتلقى الأمين العام للمنظمة معلومات وفقاً للمادة 29 بأن الأشخاص المسؤولين أو الذين سيكونون مسؤولين عن المساهمة عملاً بالمادة 10 من اتفاقية الصندوق في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول قد تلقوا خلال السنة التقويمية السابقة كمية اجمالية من زيت المساهمة قدرها 750 مليون طن على الأقل ،

على كل طرف في هذا البروتوكول وكل دولة قد أودعت صكاً بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، سواء خضع ذلك للفقرة 4 من المادة 30 أم لا ، الاعلان عن الانسحاب من اتفاقية الصندوق لعام 1971 واتفاقية المسؤولية لعام 1969 ، إن كانا من أطرافهما ، على أن يبدأ النفاذ خلال اثني عشر شهراً من انقضاء مدة الأشهر الستة المذكورة أعلاه .

المادة 32

التنقيح والتعديل

1. يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمراً بغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية الصندوق لعام 1992 .
2. تعقد المنظمة مؤتمراً للدول المتعاقدة بغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية الصندوق لعام 1992 بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث جميع الدول المتعاقدة .

المادة 33

تعديل حدود التعويض

1. يعمم الأمين العام للمنظمة ، بناء على طلب ربع الدول المتعاقدة على الأقل ، أي مقترح لتعديل حدود التعويض المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 4 للاتفاقية في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول على جميع أعضاء المنظمة وكل الدول المتعاقدة .
2. يحال أي تعديل مقترح ومعهم كما ورد أعلاه الى اللجنة القانونية للمنظمة للنظر فيه خلال مدة ستة أشهر على الأقل بعد تاريخ هذا التعميم .
3. يحق لجميع الدول المتعاقدة في الاتفاقية في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول ، سواء اكانت أعضاء في المنظمة أم لا ، أن تشارك في اعمال اللجنة القانونية للنظر في التعديلات واعتمادها .
4. تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في اللجنة القانونية ، والموسعة وفقاً للفقرة 3 ، على شرط حضور نصف الدول المتعاقدة على الأقل وقت التصويت .

5. وعند النظر في مقترح لتعديل الحدود ، تأخذ اللجنة القانونية بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة من الحوادث ولاسيما مدى الاضرار الناجمة عنها ، والتغيرات في القيم النقدية . وتأخذ اللجنة أيضاً بعين الاعتبار العلاقة بين الحدود الواردة في الفقرة 4 من الاتفاقية في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول والحدود الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة للاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1992 .

6. (أ) لايجوز النظر في أي تعديل للحدود بمقتضى هذه المادة قبل 15 كانون الثاني/يناير 1998 أو خلال مدة تقل عن خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ أي تعديل سابق بمقتضى هذه المادة . ولاينظر في أي تعديل في ظل هذه المادة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول .

(ب) لايجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقداراً مماثلاً للحد المنصوص عليه في الاتفاقية في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مضافاً بنسبة سنوية قدرها 6 في المائة ومحسوبة على اساس متركّب اعتباراً من 15 كانون الثاني/يناير 1993 .

(ج) لايجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقداراً مماثلاً للحد المنصوص عليه في هذه الاتفاقية في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مضروباً في 3 .

7. تخطر المنظمة جميع الدول المتعاقدة بأي تعديل يعتمد وفقاً للفقرة 4 . ويعتبر التعديل مقبولاً في نهاية مدة ثمانية عشر شهراً بعد تاريخ الاخطار ، إلا اذا قام ما لا يقل عن ربع الدول التي كانت متعاقدة وقت اعتماد اللجنة القانونية للتعديل بإبلاغ المنظمة ، خلال تلك الفترة ، انها لاتقبل التعديل ، وفي هذه الحالة يُرفض التعديل ولايكون له أي مفعول .

8. يبدأ نفاذ أي تعديل يعتبر مقبولاً وفقاً للفقرة 7 بعد ثمانية عشر شهراً من الموافقة عليه .

9. تلتزم جميع الدول المتعاقدة بالتعديل ، ما لم تسحب من هذا البروتوكول وفقاً للقرتين 1 و2 من المادة 34 وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من نفاذ التعديل . ويسري مفعول مثل هذا الانسحاب عند نفاذ التعديل .

10. وحينما تعتمد اللجنة القانونية تعديلاً ما ولاتكون فترة الثمانية عشر شهراً اللازمة للموافقة عليه قد انقضت ، فإن الدولة التي تصبح دولة متعاقدة خلال تلك الفترة تكون ملزمة بالتعديل عند نفاذه . أما الدولة التي تصبح دولة متعاقدة بعد تلك الفترة فإنها تكون ملزمة بأي تعديل قبل وفقاً للفقرة 7 . وفي الحالات المشار إليها في هذه الفقرة ، فإن أية دولة تكون ملزمة بأي تعديل عند نفاذ ذلك التعديل ، أو عند نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة ، اذا حل ذلك لاحقاً .

المادة 34

الانسحاب

1. يجوز لأي طرف الانسحاب من البروتوكول في أي وقت بعد تاريخ نفاذه بالنسبة إليه .
2. يكون الانسحاب عن طريق ايداع صك لدى الأمين العام للمنظمة .
3. يسري مفعول الانسحاب بعد اثني عشر شهرا من ايداع صكه لدى الأمين العام للمنظمة ، أو بعد فترة أطول تحدد في الصك المذكور.
4. يعتبر الانسحاب من اتفاقية المسؤولية لعام 1992 انسحاباً من هذا البروتوكول . ويبدأ نفاذ هذا الانسحاب في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الانسحاب من بروتوكول عام 1992 لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 وفقاً للمادة 16 من ذلك البروتوكول .
5. تعتبر أية دولة متعاقدة في هذا البروتوكول ولم تنسحب من اتفاقية الصندوق لعام 1971 واتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما تتطلب المادة 31 على أنها قد انسحبت من هذا البروتوكول مع سريان مفعول ذلك بعد اثني عشر شهرا من انقضاء مدة الأشهر الستة المحددة في تلك المادة . واعتباراً من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ عمليات الانسحاب المنصوص عليها في المادة 31 ، فإن أية دولة في هذا البروتوكول تودع صكا بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 تعتبر على أنها انسحبت من هذا البروتوكول مع سريان ذلك من تاريخ نفاذ مثل ذلك الصك .
6. أما فيما بين أطراف هذا البروتوكول ، فإن انسحاب أي منهم من اتفاقية الصندوق لعام 1971 وفقاً للمادة 41 منها لايجوز أن يفسر بأي شكل على أنه انسحاب من اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول .
7. وبغض النظر عن انسحاب طرف ما من هذا البروتوكول وفقاً لهذه المادة ، يستمر انطباق أية أحكام من هذا البروتوكول تتعلق بالالتزامات الخاصة بتقديم المساهمات في ظل المادة 10 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول فيما يتعلق بحادث مشار إليه في الفقرة 2(ب) من المادة 12 من تلك الاتفاقية المعدلة وواقع قبل نفاذ الانسحاب .

المادة 35

الدورات الاستثنائية للجمعية

1. يحق لأية دولة متعاقدة ، خلال تسعين يوماً من ايداع صك الانسحاب ترى انه سيؤدي الى زيادة كبيرة في مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية ، ان تطلب الى المدير ان يعقد دورة استثنائية للجمعية . وعلى المدير ان يدعو الجمعية الى الانعقاد في موعد لا يتجاوز ستين يوماً من تلقي ذلك الطلب .

2. يجوز للمدير ، بمبادرته الذاتية ، ان يدعو الى عقد دورة استثنائية للجمعية خلال ستين يوماً من ايداع صك بالانسحاب ، اذا ما رأى ان هذا الانسحاب سيسفر عن زيادة كبيرة في مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية .

3. واذا ما قررت الجمعية في دورة استثنائية معقودة وفقاً للفقرة 1 او 2 ان الانسحاب سيسفر عن زيادة كبيرة في مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية ، فإنه يجوز لأي من هذه الدول ، وفي موعد لا يتجاوز مائة وعشرين يوماً قبل تاريخ نفاذ الانسحاب ، ان تنسحب من هذا البروتوكول اعتباراً من التاريخ ذاته .

المادة 36

وقف العمل بالبروتوكول

1. يتوقف العمل بهذا البروتوكول في التاريخ الذي يهبط فيه عدد الدول المتعاقدة الى اقل من ثلاث .

2. على الدول الملزمة بهذا البروتوكول في اليوم السابق لتاريخ وقف العمل بالبروتوكول ان تمكّن الصندوق من ممارسة مهامه على النحو الموصوف في المادة 37 من هذا البروتوكول وان تظل ، لذلك الغرض فحسب ، ملزمة بهذا البروتوكول .

المادة 37

تصفية الصندوق

1. اذا أوقف العمل بهذا البروتوكول ، فإن الصندوق مع ذلك :

(1) سيوفي التزاماته فيما يتعلق بأي حادث واقع قبل ان يوقف العمل بالبروتوكول ،

(ب) سيكون مخولاً بممارسة حقوقه فيما يتعلق بالمساهمات الى الحد الذي تكون فيه هذه المساهمات ضرورية للوفاء بالالتزامات في ظل الفقرة (أ) ، بما في ذلك نفقات ادارة الصندوق الضرورية لهذا الغرض .

2. تتخذ الجمعية جميع التدابير الملائمة لاتيام تصفية الصندوق ، بما في ذلك التوزيع المنصف لاية اصول متبقية على اولئك الاشخاص الذين ساهموا في الصندوق .

3. لغراض هذه المادة ، فإن الصندوق يظل شخصاً قانونياً .

المادة 38

جهة الايداع

1. يودع هذا البروتوكول واية تعديلات مقبولة بمقتضى المادة 33 لدى الأمين العام للمنظمة .

2. يقوم الأمين العام للمنظمة بما يلي :

(أ) اخطار جميع الدول التي وقعت أو انضمت الى هذا البروتوكول بالاتي :

- '1' كل توقيع جديد أو ايداع لصك والتاريخ المتعلق بذلك ؛
- '2' كل تصريح أو اخطار بمقتضى المادة 30 بما في ذلك التصريحات وعمليات الانسحاب التي يعتبر انها تمت وفقاً لتلك المادة ؛
- '3' تاريخ نفاذ هذا البروتوكول ؛
- '4' التواريخ المطلوبة لعمليات الانسحاب المنصوص عليها في المادة 31 ؛
- '5' أي مقترح لتعديل حدود التعويض تم وفقاً للفقرة 1 من المادة 33 ؛
- '6' أي تعديل معتمد وفقاً للفقرة 4 من المادة 33 ؛
- '7' أي تعديل يعتبر مقبولاً بمقتضى الفقرة 7 من المادة 33 ، مع تاريخ نفاذ هذا التعديل وفقاً للفترتين 8 و9 من تلك المادة ؛
- '8' ايداع أي صك بالانسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ الايداع وتاريخ النفاذ ؛
- '9' أي انسحاب تم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 34 ؛
- '10' اية مراسلات تتطلبها مادة ما في هذا البروتوكول .

(ب) ارسال نسخ صادقة مصدقة من هذا البروتوكول الى جميع الدول الموقعة والى كل الدول المنضمة الى هذا البروتوكول .

3. وفور نفاذ هذا البروتوكول ، يرسل الأمين العام للمنظمة بنصه الى امانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .

المادة 39

اللغات

حرر هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية ، والصينية ، والانكليزية ،
والفرنسية ، والروسية ، والاسبانية ، وتعتبر النصوص الستة متساوية في الحجية .

أبرم في مدينة لندن في اليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام ألف
وتسعمائة واثنين وتسعين .

وأشهاداً على ذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفاوضون بذلك رسمياً من قبل حكوماتهم ، بالتوقيع
على هذا البروتوكول .
